

ANEXO II

Condiciones Generales aplicables a los contratos de subvención para acciones exteriores financiados por la Unión Europea

NOTA ACLARATORIA

El significado de los términos utilizados en estas Condiciones Generales se recoge en el «Glosario de términos» que figura en el anexo A1a de la Guía Práctica.

En el caso de las subvenciones de funcionamiento, el término «acción» tiene el significado de «programa de trabajo».

El término «coordinador» se refiere al beneficiario designado como coordinador en las Condiciones Particulares.

El término «beneficiarios» se refiere colectivamente a todos los beneficiarios de la acción, incluido el coordinador. En caso de que haya un solo beneficiario de la acción, debe entenderse que los términos «beneficiario» y «coordinador» se refieren, ambos, a dicho beneficiario único de la acción.

El término «partes del presente contrato» se refiere a las partes firmantes del contrato (es decir, a los beneficiarios y el Órgano de Contratación).

Todas las referencias a «días» en el presente contrato deben entenderse en días naturales, a menos que se especifique lo contrario.

Índice

CLÁUSULA 1 – DISPOSICIONES GENERALES.....	3
CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES	5
CLÁUSULA 3 – RESPONSABILIDAD	9
CLÁUSULA 4 - CONFLICTO DE INTERESES Y CÓDIGO DEONTOLÓGICO.....	9
CLÁUSULA 5 - CONFIDENCIALIDAD	11
CLÁUSULA 6 - VISIBILIDAD	11
CLÁUSULA 7 - APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN Y LOS ACTIVOS.....	12
CLÁUSULA 8 – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN	13
CLÁUSULA 9 – MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	13
CLÁUSULA 10 - EJECUCIÓN.....	14
CLÁUSULA 11 - PROLONGACIÓN Y SUSPENSIÓN	15
CLÁUSULA 12 - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.....	17
CLÁUSULA 13 - LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.....	20
CLÁUSULA 14 - SUBVENCIÓN EN FORMA DE REEMBOLSO DE LOS COSTES	20
CLÁUSULA 14 BIS - SUBVENCIÓN EN FORMA DE FINANCIACIÓN NO VINCULADA A LOS COSTES	24
CLÁUSULA 15 - PAGOS E INTERESES DE DEMORA	25
CLÁUSULA 16 – MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y CONTROLES.....	31
CLÁUSULA 17 - IMPORTE FINAL DE LA SUBVENCIÓN	33
CLÁUSULA 18 - RECUPERACIÓN	35

DISPOSICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA 1 – DISPOSICIONES GENERALES

Principios generales

- 1.1. Los beneficiarios y el Órgano de Contratación son las únicas partes en el presente contrato. Cuando la Comisión Europea no sea el Órgano de Contratación, no será parte en el presente contrato, que no le confiere sino los derechos y obligaciones explícitamente mencionados en él.
- 1.2. El contrato y los pagos que se deriven de él no podrán cederse a un tercero de manera alguna sin el consentimiento previo por escrito del Órgano de Contratación.

Tratamiento de datos personales por parte de la Comisión Europea

- 1.3. La Comisión Europea deberá tratar todos los datos personales incluidos en el contrato de subvención de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725.

Estos datos deberán ser tratados por el responsable del tratamiento mencionado en las Condiciones Particulares únicamente para la ejecución, gestión y supervisión del contrato de subvención o para la protección de los intereses financieros de la UE, incluidos los controles, las auditorías y las investigaciones de conformidad con la cláusula 16 de las presentes Condiciones Generales.

Los beneficiarios tendrán derecho a acceder a sus propios datos personales, a rectificarlos o a suprimirlos, y el derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales o, en su caso, el derecho a la portabilidad de los datos o el derecho a oponerse al tratamiento de los datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725. A tal efecto, deberán enviar sus peticiones acerca del tratamiento de sus datos personales al responsable del tratamiento mencionado en las Condiciones Particulares.

Los beneficiarios podrán recurrir en todo momento al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Tratamiento de datos personales por los beneficiarios

- 1.4. Los beneficiarios deberán tratar los datos personales relacionados con el presente contrato respetando el Derecho nacional y de la UE sobre protección de datos aplicable (también en lo que respecta a las autorizaciones o los requisitos de notificación).

Los beneficiarios solo podrán conceder a su personal acceso a los datos que sean estrictamente necesarios para la ejecución, gestión y supervisión del contrato de subvención. Además, deberán asegurarse de que el personal autorizado para el tratamiento de los datos personales se ha comprometido a respetar la confidencialidad o tiene la obligación legal de confidencialidad.

Los beneficiarios deberán adoptar las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo adecuadas teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la naturaleza, alcance, contexto y finalidad del tratamiento de los datos personales en cuestión para garantizar oportunamente:

- a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;
- b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
- c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
- d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento;

- e) medidas para proteger los datos personales de la destrucción accidental o ilícita, así como de la pérdida, la alteración, la comunicación no autorizada o el acceso a datos personales transmitidos, almacenados o tratados de otra forma.

Papel de los beneficiarios

1.5. Los beneficiarios:

- a) Llevarán a cabo la acción conjunta y solidariamente respecto del Órgano de Contratación, tomando todas las medidas necesarias y razonables para garantizar que se lleve a cabo de conformidad con la descripción de la acción que figura en el anexo I y en los términos y condiciones del presente contrato.

A tal efecto, los beneficiarios ejecutarán la acción con todo el cuidado, la eficiencia, la transparencia y la diligencia requeridos, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera y con las mejores prácticas en este ámbito.

- b) Serán responsables del cumplimiento de todas las obligaciones que les incumban en virtud del presente contrato conjunta o individualmente.
- c) Transmitirán al coordinador los datos necesarios para elaborar los informes, los estados financieros y demás información o documentos exigidos por el presente contrato y sus anexos, así como toda la información necesaria en caso de auditorías, controles, seguimiento o evaluación, según lo descrito en la cláusula 16.
- d) Se encargarán de que todo intercambio de información con el Órgano de Contratación, tanto su envío como su solicitud, se realice a través del coordinador.
- e) Llegarán a los acuerdos internos oportunos para la coordinación y representación internas de los beneficiarios ante el Órgano de Contratación para cualquier asunto relacionado con el presente contrato, de conformidad con las cláusulas de este y en cumplimiento de la legislación aplicable.

- 1.6. Los beneficiarios deberán garantizar que no se pongan fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición de ninguna entidad, persona o grupo de personas designados por la UE como sujetos a las medidas restrictivas de la UE, ni en su beneficio. Esto incluye, entre otros, a los contratistas, a los subcontratistas, a todas las personas físicas vinculadas al presente contrato y a los beneficiarios de ayuda financiera a terceros.

Los beneficiarios deberán garantizar la aplicación de cualquier medida pertinente con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

Función del coordinador

1.7. El coordinador:

- a) Supervisará que la acción se ejecute con arreglo al presente contrato y coordinará su ejecución con todos los beneficiarios.
- b) Actuará como intermediario para todas las comunicaciones entre los beneficiarios y el Órgano de Contratación.
- c) Será el responsable de suministrar al Órgano de Contratación todos los documentos e información que puedan requerirse en virtud del presente contrato, en particular en lo que se refiere a los informes descriptivos y las solicitudes de pago. Cuando se requiera información de los beneficiarios, el coordinador será el responsable de obtener, verificar y consolidar esta información antes de transmitirla al Órgano de Contratación.

Se considerará que todo suministro de información, así como cualquier solicitud

realizada por el coordinador al Órgano de Contratación, se realizan con el consentimiento de todos los beneficiarios.

- d) Informará al Órgano de Contratación de cualquier suceso que pueda afectar a la ejecución de la acción o retrasarla.
- e) Informará al Órgano de Contratación de cualquier cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de control de cualquiera de los beneficiarios, así como de cualquier cambio en su nombre, representación jurídica o dirección postal y electrónica. Esta última obligación seguirá siendo aplicable durante los cinco años siguientes al pago del saldo o, en su defecto, a la operación. Este período será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60 000 EUR.
- f) En caso de que se realicen auditorías, controles, seguimientos o evaluaciones o evaluación por terceros, según se describe en la cláusula 16, será el responsable de proporcionar todos los documentos necesarios, incluidas las cuentas de los beneficiarios, las copias de los documentos justificativos más importantes y las copias firmadas de los contratos celebrados con arreglo a la cláusula 10.
- g) Tendrá plena responsabilidad financiera de garantizar que la acción se ejecute de conformidad con el presente contrato.
- h) Tomará las medidas adecuadas para constituir la garantía financiera, cuando se solicite, según lo dispuesto en la cláusula 4.1 de las Condiciones Particulares.
- i) Establecerá las solicitudes de pago de conformidad con el presente contrato.
- j) Será el único receptor, en nombre de todos los beneficiarios, de los pagos del Órgano de Contratación. A continuación, se encargará de que se realicen, sin retrasos injustificados, los pagos apropiados a los beneficiarios.
- k) No delegará estas tareas o una parte de ellas en los beneficiarios o en otras entidades, ni tampoco las subcontratará.

Entidades afiliadas

- 1.8. Cuando las Condiciones Particulares contengan una disposición sobre entidades afiliadas a un beneficiario, los costes asumidos o los resultados alcanzados por esas entidades podrán ser elegibles, siempre que cumplan también las condiciones establecidas en las cláusulas 14 y 14 bis, y que el beneficiario asegure que las cláusulas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 16 son igualmente aplicables a la entidad. Las referencias hechas en las cláusulas 11 y 12 a los beneficiarios se entenderán hechas también a las entidades afiliadas.

CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Informes descriptivos y financieros

- 2.1. Los beneficiarios proporcionarán al Órgano de Contratación toda la información necesaria sobre la ejecución de la acción, tanto durante el transcurso de la misma como al final. El informe describirá la ejecución de la acción según las actividades previstas, las dificultades encontradas y las medidas adoptadas para resolver los problemas, las posibles modificaciones introducidas, así como el grado de consecución de sus resultados (impacto, efectos directos o productos), medidos por los indicadores correspondientes. El informe se estructurará de modo que permita hacer un seguimiento de los objetivos, los medios previstos o utilizados y el desglose presupuestario de la acción. El nivel de detalle de estos informes deberá ajustarse al de la descripción y presupuesto de la acción. El coordinador recopilará toda la información necesaria y redactará los informes intermedio y final consolidados. Dichos informes constarán de un informe descriptivo y otro financiero, redactados utilizando los modelos que figuran en el anexo VI, que:
 - a) abarcarán la totalidad de la acción, con independencia de la parte de ella que haya financiado el Órgano de Contratación;

- b) proporcionarán una descripción detallada de todos los aspectos de la ejecución de la acción durante el período cubierto por dichos informes, incluida, en el caso de opciones de costes simplificados o financiación no vinculada a los costes, la información cualitativa y cuantitativa necesaria para demostrar el cumplimiento de las condiciones o los resultados establecidos en el presente contrato;
 - c) incluirán los actuales resultados en una tabla actualizada basada en la matriz del marco lógico que consigne los resultados obtenidos por la acción (impacto, efectos directos o productos), medidos por sus indicadores correspondientes, las bases de referencia y los objetivos acordados, y las fuentes de verificación pertinentes;
 - d) determinarán si la lógica de la intervención sigue siendo válida y propondrán cualquier modificación pertinente, inclusive en relación con la matriz del marco lógico, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 9;
 - e) se redactarán en la lengua de este contrato y utilizando la divisa en que se denominen las cantidades en él. En caso de que haya gastos en otras monedas, detallarán los tipos utilizados de conformidad con las cláusulas 2.5 a 2.7 o cualquier excepción establecida en las Condiciones Particulares;
 - f) incluirán todas las actualizaciones del plan de comunicación, si la Comisión Europea ha solicitado dicho plan, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.2;
 - g) incluirán todos los informes, publicaciones, comunicados de prensa y actualizaciones pertinentes relacionados con la acción;
 - h) incluirán todas las actualizaciones del cuestionario de autoevaluación sobre la explotación, el acoso y los abusos sexuales o de la lista conexa de medidas previstas que se indiquen en dicho cuestionario y se presentasen antes de la firma del contrato.
- 2.2. Los informes incluirán una declaración jurada del coordinador de que la información es completa, fiable y verdadera y de que los gastos declarados han sido realizados y pueden considerarse elegibles de conformidad con el presente contrato.
- 2.3. Además, el informe final:
- a) abarcará cualquier período no cubierto en los informes precedentes;
 - b) incluirá los títulos de transferencia de propiedad mencionados en la cláusula 7.6.
- 2.4. En las Condiciones Particulares pueden establecerse requisitos de información adicionales.

Normas para la conversión de moneda

- 2.5. Los informes se presentarán utilizando la moneda establecida en las Condiciones Particulares y podrán derivarse de estados financieros denominados en otras monedas, de conformidad con la legislación y las normas contables aplicables de los beneficiarios. En este caso, y a efectos de la elaboración de informes, la conversión en la moneda establecida en las Condiciones Particulares se realizará utilizando el tipo de cambio con el que se registró la contribución del Órgano de Contratación en la contabilidad de los beneficiarios, salvo que se disponga otra cosa en las Condiciones Particulares. Si, al finalizar la acción, los beneficiarios u otros donantes prefinancian una parte de los gastos, el tipo de cambio aplicable a este saldo será el establecido en las Condiciones Particulares, conforme a las prácticas contables habituales de los beneficiarios. Si las Condiciones Particulares no estipulan nada al respecto, se aplicará el tipo de cambio del último tramo recibido del Órgano de Contratación.
- 2.6. Salvo que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, los gastos destinados a la acción realizados en otras monedas que no sean la utilizada en la contabilidad de los beneficiarios se convertirán con arreglo a las prácticas contables habituales de estos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: i) tales gastos se definan como una norma contable, es decir, sean una práctica habitual del beneficiario, ii) tales gastos se apliquen de forma coherente, iii) tales gastos brinden el mismo trato a todos los tipos de transacciones y fuentes de financiación, iv) el sistema pueda demostrarse y los tipos de cambio sean fácilmente

accesibles a efectos de verificación.

- 2.7. Si los costes se contrataron, facturaron o pagaron directamente en la moneda establecida en las Condiciones Particulares, los beneficiarios los declararán como tales con independencia de la moneda en la que lleven su contabilidad.

Informe contractual de comprobación de los gastos contractuales y desglose detallado de los gastos

- 2.8. El coordinador deberá presentar un informe de comprobación de los gastos contractuales o un desglose detallado de los gastos de conformidad con las siguientes disposiciones. Esta obligación no se aplicará a la parte de la acción financiada mediante financiación no vinculada a los costes. A efectos de la aplicación de los umbrales establecidos en las cláusulas 3.6 y 3.7, cuando la subvención adopte la forma de reembolso de los costes y financiación no vinculada a los costes, el umbral se aplicará a la parte de la acción que adopte la forma de reembolso de los costes.
- 2.9. El coordinador deberá presentar un informe de comprobación de los gastos contractuales del siguiente modo:
- a) junto con el informe o informes intermedios en caso de subvenciones de un importe igual o superior a 5 000 000 EUR;
 - b) junto con el informe final en caso de subvención superior a 100 000 EUR.

El informe de comprobación de los gastos contractuales se ajustará al modelo que figura en el anexo VII-A y será realizado por un profesional aprobado por el Órgano de Contratación. El profesional cumplirá los requisitos expuestos en el pliego de condiciones aplicables a la comprobación de los gastos contractuales que figura en el anexo VII-A.

El profesional examinará si los costes declarados por los beneficiarios y los ingresos de la acción son reales, se han registrado con exactitud y son elegibles en el marco del presente contrato. El informe de verificación de los gastos contractuales abarcará todos los gastos no cubiertos por ningún informe de comprobación de los gastos contractuales anterior.

Cuando el coordinador sea un departamento de la Administración Pública o un organismo público, el Órgano de Contratación podrá aceptar que se sustituya la comprobación de los gastos contractuales por un desglose detallado de los gastos.

El coordinador no proporcionará un informe de comprobación de los gastos contractuales si la comprobación corre directamente a cargo del Órgano de Contratación, de la Comisión Europea o de un organismo autorizado a hacerlo en su nombre, de conformidad con la cláusula 5.2 de las Condiciones Particulares.

El Órgano de Contratación podrá decidir llevar a cabo la comprobación de los gastos por sus propios medios o encargándosela a un tercero. En tal caso, esta circunstancia se indicará en la cláusula 5 de las Condiciones Particulares.

- 2.10. Por lo que respecta a las subvenciones superiores a 100 000 EUR pero inferiores a 5 000 000 EUR, cada informe incluirá un desglose detallado de los gastos que abarque los períodos de notificación precedentes aún no cubiertos. En el desglose detallado de los gastos se proporcionará la siguiente información para cada partida de costes del informe financiero y para todas las entradas y transacciones correspondientes: importe de la entrada o la transacción, cualquier conversión en la moneda del contrato y el tipo de cambio utilizado, referencia contable (p. ej., libro o registro de contabilidad u otra referencia pertinente), descripción de la entrada o transacción (detallando la naturaleza del gasto) y referencia a los documentos justificativos (p. ej., número de factura, nómina u otra referencia pertinente), así como a la línea presupuestaria de que se trate, de conformidad con las cláusulas 16.2 y 16.3. Se proporcionará en formato electrónico y de hoja de cálculo (Excel).

El informe final incluirá en todos los casos un desglose detallado de los gastos que abarcará toda la acción.

Evaluación por terceros de la consecución de los resultados

- 2.11. Salvo que se acuerde otra cosa en las Condiciones Particulares, para la parte de la acción financiada mediante financiación no vinculada a los costes, el coordinador deberá presentar una evaluación realizada por terceros en la que se valide la consecución de los resultados notificados junto con:
- a) el informe o informes intermedios en caso de subvenciones de un importe igual o superior a 5 000 000 EUR;
 - b) el informe final en caso de subvención superior a 100 000 EUR.

A efectos de la aplicación de estos umbrales, cuando la subvención adopte la forma de reembolso de los costes y financiación no vinculada a los costes, el umbral se aplicará únicamente a la parte de la acción que adopte la forma de financiación no vinculada a los costes.

- 2.12. El coordinador encargará la evaluación por terceros para validar la consecución de los resultados y los correspondientes indicadores previamente acordados sobre la base de las especificaciones indicadas en los anexos I y III. Dicha evaluación se ajustará al modelo *ad hoc* del anexo VII-B.
- 2.13. El Órgano de Contratación podrá decidir llevar a cabo una evaluación de los resultados por sus propios medios o encargándosela a un tercero.

Período de notificación y plazo para la presentación de informes

- 2.14. Se entiende que el período de notificación son doce meses, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca otra cosa. Cuando el período restante hasta la finalización de la acción sea de hasta dieciocho meses, el período de notificación lo abarcará en su totalidad.
- 2.15. En los sesenta días siguientes al final del período de notificación, el coordinador presentará un informe intermedio o, si no está en condiciones de hacerlo, informará al Órgano de Contratación de las razones para ello y presentará un resumen de los progresos de la acción. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de presentar un informe antes, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 15.1, 15.1 *bis* y 15.1 *ter*.
- 2.16. El coordinador presentará el informe final al Órgano de Contratación a más tardar tres meses después del período de ejecución definido en la cláusula 2 de las Condiciones Particulares. El plazo de presentación del informe final se ampliará a seis meses cuando el coordinador no tenga su sede en el país en el que se ejecute la acción.
- 2.17. El Órgano de Contratación podrá solicitar en todo momento más información. El coordinador proporcionará esta información en un plazo de treinta días tras la solicitud, en la lengua del presente contrato.
- 2.18. Si el coordinador no proporciona algún informe (incluidos la comprobación de los gastos contractuales, el desglose detallado de los gastos o la evaluación por terceros) o la información adicional solicitada por el Órgano de Contratación dentro del plazo establecido, sin una explicación aceptable y por escrito de las razones, el Órgano de Contratación podrá resolver el presente contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula 12.2, letras a) y f).
- 2.19. El Órgano de Contratación aprobará el informe en un plazo de sesenta días a partir de su recepción. No obstante, la aprobación se realizará en un plazo de noventa días a partir de la recepción del informe por el Órgano de Contratación en cualquiera de los siguientes casos:
- a) cuando se trate de un beneficiario con entidades afiliadas;
 - b) cuando más de un beneficiario sea parte en el contrato;
 - c) cuando la Comisión Europea no sea el Órgano de Contratación;
 - d) en el caso de las subvenciones iguales o superiores a 5 000 000 EUR;

- e) en el caso de las subvenciones que adopten la forma (parcial o totalmente) de financiación no vinculada a los costes, de conformidad con la cláusula 14 bis.

Los informes se considerarán aprobados si el Órgano de Contratación no responde por escrito en los plazos indicados.

CLÁUSULA 3 – RESPONSABILIDAD

- 3.1. El Órgano de Contratación no podrá en ningún caso ni bajo ningún concepto ser considerado responsable de los daños causados al personal o a los bienes de los beneficiarios durante la ejecución de la acción o como consecuencia de esta. Por consiguiente, no admitirá ninguna solicitud de indemnización o pago adicional por ese motivo.
- 3.2. Los beneficiarios serán los responsables exclusivos frente a terceros, incluso por los daños de cualquier tipo que pudieran serles causados durante la ejecución de la acción o como consecuencia de esta. Los beneficiarios eximirán al Órgano de Contratación de toda responsabilidad relativa a cualquier reclamación o diligencia judicial resultante de una infracción de las leyes o reglamentaciones cometida por los propios beneficiarios, sus empleados o las personas que estén a su cargo, así como de una violación de los derechos de terceros. A los efectos de la presente cláusula 3, los empleados de los beneficiarios se considerarán terceros.

CLÁUSULA 4 - CONFLICTO DE INTERESES Y CÓDIGO DEONTOLÓGICO

Conflicto de intereses

- 4.1. Los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación que pudiera poner en peligro el desempeño imparcial y objetivo del contrato o poner fin a dicha situación. Este conflicto de intereses podría plantearse, en particular, como consecuencia de intereses económicos, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros vínculos relevantes o intereses compartidos.
- 4.2. Cualquier conflicto de intereses que pudiera surgir durante la ejecución del contrato deberá notificarse por escrito y sin dilación al Órgano de Contratación. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza, el coordinador tomará de inmediato todas las medidas necesarias para resolverlo.
- 4.3. El Órgano de Contratación se reserva el derecho a verificar la adecuación de tales medidas y, cuando lo estime necesario, podrá exigir que se adopten medidas suplementarias.
- 4.4. Los beneficiarios se asegurarán de que su personal, incluida la dirección, no se encuentra en una situación que pueda generar conflicto de intereses. Sin perjuicio de su obligación en virtud del presente contrato, los beneficiarios reemplazarán, de inmediato y sin compensación alguna por parte del Órgano de Contratación, a cualquier miembro de su personal que se encuentre en tal situación.

Código deontológico

- 4.5. Los beneficiarios actuarán en todo momento de forma imparcial y como fieles asesores según el código deontológico de sus respectivas profesiones, así como con la adecuada discreción. Se abstendrán de hacer declaraciones públicas sobre la acción o los servicios sin la aprobación previa del Órgano de Contratación. No comprometerán en modo alguno al Órgano de Contratación sin su aprobación previa y explicarán claramente este extremo a los terceros.
- 4.6. Se prohibirán el maltrato y los castigos físicos, las amenazas de maltrato físico, la explotación y los abusos sexuales, el acoso y los insultos, así como otras formas de intimidación. Los beneficiarios deberán asimismo proceder a informar al Órgano de

Contratación de cualquier incumplimiento de las normas éticas o del código deontológico contemplados en la presente cláusula. En caso de que los beneficiarios tengan conocimiento de cualquier infracción (incluida cualquier acusación) de las normas antes citadas, así como de cualquier otra violación de los derechos humanos (incluida cualquier acusación), deberán informar de ello por escrito al Órgano de Contratación en el plazo de treinta días.

- 4.7. Los beneficiarios, y, para evitar dudas, también sus empleados, deben comprometerse a garantizar el respeto de los valores fundamentales de la UE, como el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías.

Deberán respetar las normas de protección de datos aplicables y la legislación medioambiental vigente en el país o los países donde se esté llevando a cabo la acción, así como las normas fundamentales del trabajo acordadas internacionalmente, como, por ejemplo, las normas fundamentales del trabajo y los convenios sobre el derecho de asociación y de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil de la OIT.

- 4.8. Tanto los beneficiarios como cualquier persona relacionada con ellos se abstendrán de utilizar en beneficio propio los poderes que se les otorguen. Los beneficiarios o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o empleados no recibirán ni consentirán recibir de cualquier persona, no propondrán ni consentirán que se entregue a cualquier persona y tampoco obtendrán para cualquier persona un regalo, gratificación, comisión o retribución de cualquier tipo en concepto de incitación o de recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados con la ejecución del presente contrato o como reconocimiento por haber mostrado un trato de favor o de discriminación respecto de cualquier persona en relación con el presente contrato. Los beneficiarios deberán cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables y los códigos sobre la lucha contra el soborno y contra la corrupción.
- 4.9. Los pagos a los beneficiarios en virtud del presente contrato constituirán el único ingreso o beneficio que podrán obtener en relación con el presente contrato, con excepción de actividades generadoras de ingresos. Los beneficiarios y su personal deberán abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con sus obligaciones contractuales.
- 4.10. La ejecución del presente contrato no deberá dar lugar a gastos comerciales no habituales. Se entiende por «gastos comerciales no habituales» las comisiones que no se mencionen en el presente contrato o que no resulten de un contrato válido que haga referencia a este contrato, las comisiones que no retribuyan ningún servicio legítimo efectivo, las comisiones abonadas en un paraíso fiscal y las comisiones abonadas a un beneficiario que no esté claramente identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa ficticia. El Órgano de Contratación y la Comisión Europea podrán realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que estimen necesarios para reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se han producido gastos comerciales no habituales.
- 4.11. El cumplimiento del código deontológico establecido en la presente cláusula constituye una obligación contractual. El incumplimiento de este código deontológico se considerará siempre un incumplimiento del presente contrato, con arreglo a la cláusula 12 de las Condiciones Generales. Además, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente cláusula podrá considerarse una falta profesional grave que podrá dar lugar a la suspensión o resolución de este contrato, sin perjuicio de la aplicación de medidas administrativas, incluida la exclusión de la participación en futuros procedimientos de adjudicación de contratos. En caso de que se incumpla la cláusula 4.6, el Órgano de Contratación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la información contenida en el cuestionario de autoevaluación sobre la explotación, el acoso y los abusos sexuales y en la lista conexa de medidas previstas que se indiquen en él y se presentasen antes de la firma del contrato y de las actualizaciones incluidas en los informes.

CLÁUSULA 5 - CONFIDENCIALIDAD

- 5.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 16, el Órgano de Contratación y los beneficiarios se comprometen a preservar la confidencialidad de toda información, con independencia de su forma, revelada por escrito u oralmente en relación con la ejecución del presente contrato y cuyo carácter confidencial sea indicado por escrito, como mínimo hasta el final de un período de cinco años siguientes al pago del saldo.
- 5.2. Los beneficiarios no utilizarán la información confidencial para ningún fin que no sea el cumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud del presente contrato, a menos que acuerde otra cosa con el Órgano de Contratación.
- 5.3. Cuando la Comisión Europea no sea el Órgano de Contratación tendrá, no obstante, acceso a todos los documentos comunicados a este y les garantizará la misma confidencialidad.

CLÁUSULA 6 - VISIBILIDAD

- 6.1. Salvo que la Comisión Europea acuerde o pida otra cosa, los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para dar a conocer que la Unión Europea ha financiado o cofinanciado la acción. Estas medidas serán conformes con la versión más reciente de los requisitos de comunicación y visibilidad para las acciones exteriores financiadas por la UE, establecidos y publicados por la Comisión Europea, o con cualquier otra orientación acordada entre la Comisión Europea y los beneficiarios.
- 6.2. Previa solicitud de la Comisión Europea, el coordinador presentará un plan de comunicación, que se someterá a la aprobación de la Comisión Europea, e informará de su ejecución de conformidad con la cláusula 2.
- 6.3. En particular, los beneficiarios mencionarán la acción y la contribución financiera de la Unión Europea en la información dirigida a los beneficiarios finales de la acción, en sus informes internos y anuales, y en los posibles contactos con los medios de comunicación. Se exhibirá el logotipo de la Unión Europea cuando resulte apropiado.
- 6.4. Toda actividad de comunicación o difusión o publicación de los beneficiarios sobre la acción, incluso en una conferencia o un seminario, en cualquier forma y por cualquier medio, incluido Internet, deberá utilizar información factual exacta, mencionar que aquella ha recibido apoyo financiero de la Unión Europea y llevar la mención siguiente (traducida a las lenguas locales, cuando proceda): *“Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o [denominación de l’Órgano de contratación]. Ni la Unión Europea ni l’Órgano de contratación pueden ser considerados responsables de ellos”*.
- 6.5. Los beneficiarios reconocen que el Órgano de Contratación y la Comisión Europea (cuando no sea el Órgano de Contratación) podrán publicar: i) si los beneficiarios son personas físicas o jurídicas; ii) la denominación legal completa si se trata de una persona jurídica y su número de identificación a efectos del IVA o su número de identificación fiscal si se dispone de esta información, u otro identificador único establecido a nivel nacional, el nombre y apellido(s) del beneficiario en el caso de una persona física; iii) la localidad de los beneficiarios, a saber, la dirección en el caso de personas jurídicas o regiones a nivel NUTS 2 o tercer país en el caso de las personas físicas; iv) el importe de la subvención (desglosado por beneficiario); v) la naturaleza y el objeto del contrato. Podrá renunciarse a esta publicación cuando la divulgación pueda amenazar con poner en peligro los derechos de los beneficiarios o perjudicar sus intereses comerciales.
- 6.6. Las partes se consultarán inmediatamente y harán todo lo posible para remediar las deficiencias detectadas en la aplicación de los requisitos de visibilidad y, si procede, de comunicación establecidos en la presente cláusula y en las Condiciones Particulares. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula y en las Condiciones

Particulares puede constituir un incumplimiento de las obligaciones contractuales y puede dar lugar a que el Órgano de Contratación adopte las medidas correspondientes, incluida la suspensión del pago, tal como se establece en la cláusula 15.5, o una reducción del pago final, tal como se establece en la cláusula 17.2.

CLÁUSULA 7 - APROPIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN Y LOS ACTIVOS

- 7.1. A menos que se establezca otra cosa en las Condiciones Particulares, la propiedad, los títulos y los derechos de propiedad industrial e intelectual de los resultados de la acción y de los informes y otros documentos relativos a esta corresponderán a los beneficiarios.
- 7.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 7.1, los beneficiarios conceden al Órgano de Contratación (y a la Comisión Europea o el país socio cuando esta no sea el Órgano de Contratación) el derecho a utilizar gratuitamente y a su mejor entender y, en particular, a almacenar, modificar, traducir, exhibir, reproducir mediante cualquier procedimiento técnico, publicar o comunicar por cualquier medio todos los documentos derivados de la acción en cualquiera de sus formas, siempre que se respeten los derechos de propiedad industrial e intelectual existentes.
- 7.3. Los beneficiarios se asegurarán de poseer todos los derechos para utilizar cualesquiera derechos de propiedad industrial e intelectual preexistentes necesarios para la ejecución del presente contrato.
- 7.4. En caso de que en una fotografía o película se muestre a personas físicas reconocibles, el coordinador presentará, en el informe final al Órgano de Contratación, una declaración de estas personas en la que den su permiso para que se haga el uso descrito de su imagen. Lo anterior no se refiere a fotografías tomadas o películas rodadas en lugares públicos en las que aparezcan aleatoriamente personas identificables solo hipotéticamente ni a las personas públicas cuando actúen en el ejercicio de su actividad pública.
- 7.5. A menos que en la descripción de la acción del anexo I se especifique claramente lo contrario, los equipos, vehículos y materiales pagados con cargo al presupuesto de la acción se transferirán, a más tardar cuando se presente el informe final, a los beneficiarios finales de esta.

Si no hay beneficiarios finales de la acción a los que puedan transferirse los equipos, vehículos y materiales, los beneficiarios podrán transferírselos a:

- a) las autoridades locales;
- b) los beneficiarios locales;
- c) las entidades locales afiliadas;
- d) otra acción financiada por la Unión Europea;

o, excepcionalmente, podrán conservar la propiedad de estos artículos.

En estos casos, el coordinador presentará por escrito al Órgano de Contratación una solicitud justificada de autorización, junto con un inventario de los artículos de que se trate y una propuesta relativa a su utilización, con la suficiente antelación y, a más tardar, en el momento en que se presente el informe final.

En ningún caso podrá la utilización final poner en peligro la sostenibilidad de la acción o resultar en una ganancia para los beneficiarios.

En cualquier circunstancia, el propietario final utilizará los equipos, vehículos y materiales pagados con cargo al presupuesto de la acción de conformidad con los valores de la Unión a que se refiere la cláusula 4.

- 7.6. Los beneficiarios justificarán la transferencia de cualquier equipo, vehículo y material mediante el formulario que figura en el anexo IX y de conformidad con la legislación nacional. Los beneficiarios presentarán junto con el informe final la parte A del anexo IX para las partidas con un coste de compra igual o superior a 5 000 EUR. Los beneficiarios conservarán la parte B del anexo IX, en la que se enumeran las partidas con un coste de compra inferior a 5 000 EUR, a efectos de control, de conformidad con las obligaciones de mantenimiento de registros establecidas en la cláusula 16.

CLÁUSULA 8 – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN

- 8.1. Los beneficiarios llevarán a cabo las actividades planificadas en materia de seguimiento y evaluación que se detallan en la descripción de la acción en el anexo I. Se invitará a representantes de la Comisión Europea a participar en los principales ejercicios de seguimiento y evaluación relativos al desempeño de la acción llevada a cabo por los beneficiarios. Se invitará a la Comisión Europea a formular sus observaciones sobre el pliego de condiciones de las evaluaciones antes de poner en marcha el ejercicio, así como sobre los proyectos de informe antes de su finalización.
- 8.2. Cuando la Comisión Europea lleve a cabo una evaluación intermedia o *ex post*, un ejercicio de seguimiento o una evaluación por terceros de los resultados obtenidos, el coordinador se comprometerá a poner a disposición de la Comisión o de las personas autorizadas por ella la información o los documentos necesarios para la evaluación, el ejercicio de seguimiento o la evaluación por terceros.
- 8.3. Cuando los beneficiarios o la Comisión Europea efectúen o hagan que se efectúe una evaluación o un ejercicio de seguimiento en el marco de la acción, incluidas las evaluaciones por terceros de los resultados obtenidos, transmitirán una copia del informe de evaluación a la otra parte. Junto con el informe descriptivo final (anexo VI), se transmitirán a la Comisión Europea todos los informes de evaluación y seguimiento, incluidos los valores finales correspondientes a cada uno de los indicadores recogidos en el marco lógico.

CLÁUSULA 9 – MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

- 9.1. Toda modificación del presente contrato, incluidos los anexos, se consignará por escrito. El presente contrato solo podrá modificarse antes del pago final.
- 9.2. Las modificaciones no tendrán la finalidad ni el efecto de introducir en el contrato cambios que pongan en cuestión la decisión de concesión de una subvención o sean contrarias a la igualdad de trato de los solicitantes. No se podrá incrementar la subvención máxima mencionada en la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares.
- 9.3. Si los beneficiarios solicitan una modificación, el coordinador deberá presentar una solicitud debidamente justificada al Órgano de Contratación treinta días antes de la fecha en que la modificación deba hacerse efectiva, a menos que concurran circunstancias especiales debidamente confirmadas y aceptadas por el Órgano de Contratación.
- 9.4. Cuando la modificación del presupuesto no afecte a los resultados previstos de la acción (es decir, a su impacto, efectos directos y productos) y la incidencia financiera se limite a una transferencia entre partidas dentro de una misma línea presupuestaria, incluida la anulación o la introducción de una partida, o a una transferencia entre líneas presupuestarias que implique una variación inferior o igual al 25 % del importe inicial (o el modificado a través de un apéndice) relacionado con cada línea presupuestaria afectada de costes elegibles, el coordinador podrá modificar el presupuesto y deberá comunicárselo por escrito al Órgano de Contratación lo antes posible, a más tardar en el siguiente informe. Este método no podrá utilizarse para modificar ninguno de los elementos siguientes: i) los importes correspondientes a los costes indirectos, la reserva para imprevistos, las contribuciones en especie o el trabajo de los voluntarios; ii) los importes o porcentajes de las opciones de costes simplificados; iii) los importes de la financiación no vinculada a los costes definidos

en el presente contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, los cambios en la descripción de la acción y el marco lógico del anexo I que afecten a los resultados esperados (impacto, efectos directos y productos), o en el presupuesto en relación con el importe global de la ayuda financiera a terceros (dentro del límite establecido en la cláusula 10.6), se acordarán por escrito con el Órgano de Contratación antes de que tenga lugar la modificación. Los cambios aprobados deberán explicarse en el siguiente informe.

Cuando la subvención adopte la forma de financiación no vinculada a los costes, los cambios en los resultados esperados (impacto, efectos directos y productos), los indicadores y los objetivos relacionados con el componente de financiación no vinculada a los costes, tal como se refleja en el anexo III, se efectuarán de conformidad con la cláusula 9.3.

Los cambios de dirección o profesional para la comprobación de los gastos contractuales o la entidad o persona encargada de llevar a cabo la evaluación de los resultados a que se refiere la cláusula 2 podrán ser notificados sin más por el coordinador. No obstante, en circunstancias debidamente justificadas, el Órgano de Contratación podrá oponerse al profesional o tercero elegido por el coordinador para la evaluación de los resultados.

Los cambios de la cuenta bancaria requieren una modificación conforme la Cláusula 9.3.

- 9.5. El Órgano de Contratación se reserva el derecho a exigir la sustitución del profesional para la comprobación de los gastos contractuales o del tercero para la evaluación de los resultados mencionados en la cláusula 5 de las Condiciones Particulares si ciertos elementos desconocidos en la fecha de firma del contrato pusieran en duda su independencia o su profesionalidad.
- 9.6. En caso de que se produzca una fluctuación excepcional de los tipos de cambio, las partes se consultarán entre sí con vistas a modificar la acción para atenuar su efecto. Si fuera necesario, el Órgano de Contratación podrá tomar medidas adicionales, incluida la resolución del presente contrato.

CLÁUSULA 10 - EJECUCIÓN

Contratos de ejecución

- 10.1. Si la ejecución de la acción exigiera la adquisición de bienes, trabajos o servicios por parte de los beneficiarios, estos deberán respetar las normas de adjudicación de contratos y las normas de nacionalidad y origen establecidas en el anexo IV del presente contrato.
- 10.2. En la medida en que sea pertinente, los beneficiarios se asegurarán de que las condiciones que les sean aplicables en virtud de las cláusulas 3, 4, 6 y 16 de estas Condiciones Generales se apliquen también a los contratistas a los que se adjudique un contrato de ejecución.
- 10.3. En su informe descriptivo al Órgano de Contratación, el coordinador proporcionará una descripción completa y detallada sobre la adjudicación y sobre la ejecución de los contratos que se hayan adjudicado con arreglo a la cláusula 10.1, de conformidad con los requisitos de información establecidos en la sección 2 del anexo VI.

Subcontratación

- 10.4. Los beneficiarios podrán subcontratar tareas que formen parte de la acción. En tal caso, deberán velar por que, además de las condiciones establecidas en las cláusulas 10.1 a 10.3, se cumplan las siguientes condiciones:
 - a) que la subcontratación no incluya tareas fundamentales de la acción;
 - b) que el recurso a la subcontratación esté justificado por la naturaleza de la acción y lo

que sea necesario para su ejecución;

- c) que los costes estimados de la subcontratación sean claramente identificables en el presupuesto estimativo que figura en el anexo III;
- d) que, en caso de no estar contemplado en el anexo I, cualquier posible recurso a la subcontratación sea comunicado por el beneficiario y cuente con la aprobación previa del Órgano de Contratación.

Ayuda financiera a terceros

- 10.5. A fin de apoyar el logro de los objetivos de la acción y, en particular, cuando la ejecución de la acción requiera dar ayuda financiera a terceros, los beneficiarios podrán conceder ayuda financiera si así está previsto en las Condiciones Particulares.
- 10.6. El importe máximo que podrá pagarse en concepto de ayuda financiera no excederá de los 60 000 EUR por entidad tercera, a menos que se indique otra cosa en las Condiciones Particulares, porque alcanzar los objetivos de las acciones sería de otro modo imposible o sumamente difícil.
- 10.7. Los beneficiarios prestarán esta ayuda financiera de conformidad con las modalidades establecidas en la descripción de la acción que figura en el anexo I, a saber: i) las personas o categorías de personas que pueden recibir ayuda financiera; ii) los criterios para la selección de los terceros beneficiarios de esta ayuda financiera; iii) la lista cerrada de tipos de actividades que pueden recibir ayuda financiera; iv) los criterios para determinar el importe exacto de la ayuda financiera.
- 10.8. En su informe descriptivo al Órgano de Contratación, el coordinador proporcionará una descripción completa y detallada de la adjudicación y de la ejecución de la ayuda financiera que, en su caso, se haya concedido, en particular: i) el procedimiento de selección, ii) los beneficiarios (categorías de beneficiarios en el caso de personas físicas, o nombre legal completo de los beneficiarios en el caso de las personas jurídicas), iii) los resultados obtenidos, iv) los problemas detectados y las soluciones encontradas, v) las actividades realizadas, así como un calendario de las actividades que aún deben llevarse a cabo. El coordinador también facilitará en su informe financiero la información requerida en los modelos que figuran en el anexo VI.
- 10.9. En la medida en que sea pertinente, los beneficiarios se asegurarán de que las condiciones que les sean aplicables en virtud de las cláusulas 3, 4 (excepto 4.5, 4.9, 4.10), 6 y 16 de estas Condiciones Generales se apliquen también a los terceros a los que se conceda ayuda financiera.

CLÁUSULA 11 - PROLONGACIÓN Y SUSPENSIÓN

Prolongación

- 11.1. El coordinador informará al Órgano de Contratación sin demora de toda circunstancia que pudiera obstaculizar o retrasar la ejecución de la acción. Podrá solicitar una prolongación del período de ejecución de la acción, según lo establecido en la cláusula 2 de las Condiciones Particulares de conformidad con la cláusula 9. Dicha solicitud deberá ir acompañada de todas las justificaciones necesarias para su examen.

Suspensión por el coordinador

- 11.2. El coordinador podrá suspender la ejecución de la acción, o de cualquier parte de ella, si concurriesen las circunstancias excepcionales a que se refiere la cláusula 11.8 que hagan que dicha ejecución resulte excesivamente difícil o peligrosa. El coordinador informará al Órgano de Contratación sin demora y le indicará la naturaleza, la duración probable y los efectos previsibles de la suspensión.

- 11.3. El coordinador o el Órgano de Contratación podrán entonces resolver el contrato de conformidad con la cláusula 12.1. Si no se resuelve el presente contrato, los beneficiarios procurarán reducir al mínimo el período de suspensión y los posibles daños y reanudarán su ejecución cuando las circunstancias lo permitan, informando de ello al Órgano de Contratación.

Suspensión por parte del Órgano de Contratación

- 11.4. El Órgano de Contratación podrá solicitar a los beneficiarios que suspendan la ejecución de la acción, o de cualquier parte de ella, si concurriesen las circunstancias excepcionales a que se refiere la cláusula 11.8 que hagan que dicha ejecución resulte excesivamente difícil o peligrosa. Con este fin, el Órgano de Contratación informará al coordinador y le indicará la naturaleza y la duración probable de la suspensión.

El Órgano de Contratación podrá suspender el presente contrato o la participación en él de uno o varios beneficiarios en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

- 11.5. El coordinador o el Órgano de Contratación podrán entonces resolver el contrato de conformidad con la cláusula 12.1. Si no se resuelve el presente contrato, los beneficiarios procurarán reducir al mínimo el período de suspensión y los posibles daños y reanudarán su ejecución cuando las circunstancias lo permitan, una vez que haya obtenido la aprobación del Órgano de Contratación.
- 11.6. El Órgano de Contratación podrá también suspender el presente contrato o la participación en él de uno o varios beneficiarios cuando tenga pruebas de que han concurrido las circunstancias siguientes o cuando, por razones objetivas y debidamente justificadas, lo considere necesario para verificar si cabe suponer que ha sido así:

- a) el procedimiento de concesión de la subvención o la ejecución de la acción ha sido objeto de errores sustanciales, irregularidades o fraude;
- b) los beneficiarios han incumplido cualquier obligación sustancial que les incumba en virtud del presente contrato.

- 11.7. El coordinador proporcionará cualquier información, aclaración o documento que se le soliciten en los treinta días siguientes a la recepción de las solicitudes enviadas por el Órgano de Contratación. Si, a pesar de la información, la aclaración o los documentos facilitados por el coordinador, se comprueba que el procedimiento de adjudicación o la ejecución de la subvención han sido objeto de irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones, el Órgano de Contratación podrá resolver el presente contrato de conformidad con la cláusula 12.2, letra h).

Circunstancias excepcionales

- 11.8. A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por «circunstancias excepcionales» cualquier situación o acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno a la voluntad de las partes que impidiere a cualquiera de ellas cumplir alguna de sus obligaciones derivadas del presente contrato, que no se deba a error o negligencia por su parte y que no haya podido evitarse ni aun actuando con la debida diligencia, tales como catástrofes naturales, las huelgas, los cierres patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos delictivos, las guerras declaradas o no, los bloqueos, las insurrecciones, las revueltas, las epidemias, los corrimientos de tierras, los seísmos, las tormentas, los rayos, las inundaciones, las riadas, las agitaciones sociales o las explosiones. Los defectos de los equipos o del material o los retrasos en su puesta a disposición no podrán invocarse a menos que se deriven directamente de una circunstancia excepcional. Tampoco podrán invocarse los problemas financieros de los beneficiarios. La decisión de la Unión Europea de

suspender la cooperación con el país socio o un cambio de la política de la UE en caso de situación de crisis se considerarán una circunstancia excepcional cuando implique la suspensión de la financiación en virtud del presente contrato.

- 11.9. No se considerará que las partes han incumplido sus obligaciones contractuales cuando no les haya sido posible observarlas por causa de fuerza mayor.

Prolongación del período de ejecución tras una suspensión

- 11.10. En caso de suspensión de conformidad con las cláusulas 11.2, 11.4 y 11.6, el período de ejecución de la acción se ampliará por un período equivalente a la duración de la suspensión, sin perjuicio de cualquier modificación del presente contrato que pueda ser necesaria para adaptar la acción a las nuevas condiciones de ejecución. La cláusula 11.10 no será aplicable cuando se trate de una subvención de funcionamiento.

CLÁUSULA 12 - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Resolución en caso de circunstancias excepcionales

- 12.1. En los casos previstos en la cláusula 11.2 y 11.4, si el coordinador o el Órgano de Contratación consideran que el presente contrato no puede seguir ejecutándose de manera eficaz y apropiada, se consultarán mutuamente al respecto. Si no llegan a un acuerdo sobre una solución, el coordinador o el Órgano de Contratación podrán resolver el contrato, previo aviso por escrito con dos meses de antelación y sin obligación de abonar indemnización alguna por este motivo.

Resolución por parte del Órgano de Contratación

- 12.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 12.1, el Órgano de Contratación podrá poner término al presente contrato o a la participación en él de cualquiera de los beneficiarios, previa consulta al coordinador y sin indemnización de ningún tipo, en caso de que:
- a) los beneficiarios no cumplan alguna de las obligaciones sustanciales a las que estén sujetos de forma individual o colectiva en virtud del presente contrato, en la medida en que tal incumplimiento no se justifique y, tras haberseles enviado un requerimiento escrito para que respeten sus obligaciones, sigan sin cumplirlas o no proporcionen una explicación satisfactoria en un plazo de treinta días a partir de la recepción del requerimiento;
 - b) los beneficiarios, o cualquier persona que asuma una responsabilidad ilimitada por las deudas contraídas por estos, se hallen incursos en un procedimiento de quiebra o estén sometidos a un procedimiento de insolvencia o liquidación, sus activos estén siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, hayan alcanzado un acuerdo con sus acreedores, sus actividades empresariales hayan sido suspendidas o se encuentren en cualquier situación análoga resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales que les sean aplicables;
 - c) los beneficiarios, o cualquier persona o entidad relacionadas con él, hayan cometido una falta profesional grave comprobada por cualquier medio que el Órgano de Contratación pueda justificar;
 - d) haya quedado establecido por una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva, o en virtud de alguna prueba que obre en poder del Órgano de Contratación, que los beneficiarios han sido declarados culpables de fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales o delitos relacionados con la financiación del terrorismo, trabajo infantil u otras formas de trata de seres humanos, o de incumplimiento de las obligaciones jurídicas de carácter fiscal, social o de otro tipo que les sean aplicables, en particular a través de la creación de una entidad para este fin;

- e) una modificación de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de control de los beneficiarios, o la terminación de su participación, afecten sustancialmente a la ejecución del contrato o pongan en entredicho la decisión de adjudicación de la subvención;
- f) los beneficiarios, o cualquier persona relacionada con él, hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la acción, o no hayan suministrado alguna información relacionada con la acción exigida por el Órgano de Contratación o no lo hayan hecho en los plazos establecidos en el presente contrato;
- g) los beneficiarios no hayan cumplido sus obligaciones de pago de cotizaciones a la seguridad social o de impuestos con arreglo a las disposiciones legales del país donde estén establecidos;
- h) el Órgano de Contratación tenga pruebas de que los beneficiarios se han opuesto a una investigación, control o auditoría, o de que los beneficiarios, o cualquier entidad o persona relacionada, han incumplido sus obligaciones o han cometido irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la acción;
- i) los beneficiarios sean objeto de una medida administrativa con arreglo a la cláusula 12.8;
- j) el Órgano de Contratación tenga pruebas de que los beneficiarios se hallan en una situación de conflicto de intereses;
- k) la Comisión Europea tenga pruebas de que uno o varios beneficiarios han cometido errores o irregularidades sistémicos o recurrentes, fraude o una infracción grave de las obligaciones que les incumban en virtud de otras subvenciones financiadas por la Unión Europea y concedidas en condiciones similares, siempre que esos errores, irregularidades, fraude o infracción grave tengan una repercusión importante en la presente subvención;
- l) en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión;
- m) el coordinador no aporte una garantía financiera aceptable cuando así se solicite en las Condiciones Particulares o no la sustituya con arreglo a la cláusula 15.

Los casos de resolución en virtud de las letras b), c), d), h), j) y k) podrán referirse también a personas que sean miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión de los beneficiarios, o a personas con facultad de representación, decisión o control en relación con los beneficiarios.

- 12.3. En los casos mencionados en las letras c), f), h) y k), «cualquier persona relacionada» se refiere a cualquier persona física con facultad de representación, toma de decisiones o control en relación con los beneficiarios. «Cualquier entidad relacionada» se refiere, en particular, a cualquier entidad que cumpla los criterios establecidos en el artículo 1 de la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983.

Resolución de la participación de uno o varios beneficiarios por el coordinador

- 12.4. En casos debidamente justificados, el coordinador también podrá poner término a la participación de uno o varios beneficiarios en el presente contrato. A tal fin, el coordinador comunicará al Órgano de Contratación las razones que justifiquen la terminación de esta participación y la fecha en que se hará efectiva, así como una propuesta para la reasignación de las tareas de los beneficiarios a cuya participación se pone término o su posible sustitución. La propuesta se enviará con suficiente antelación a la fecha en que deba hacerse efectiva la terminación. Si este cambio no pone en cuestión la decisión de concesión de la subvención ni es contrario a la igualdad de trato de los solicitantes, y el Órgano de Contratación lo acepta, el presente contrato se modificará en consecuencia de conformidad con la cláusula 9.

Fecha de finalización

- 12.5. Las obligaciones de pago del Órgano de Contratación o de la Comisión Europea en virtud del presente contrato terminarán dieciocho meses después del período de ejecución establecido en la cláusula 2 de las Condiciones Particulares, a menos que el contrato se resuelva de conformidad con la cláusula 12. En el caso de las acciones que incluyan el reembolso de los costes y financiación no vinculada a los costes, cuando las Condiciones Particulares establezcan dos períodos de ejecución y uno sea más largo que el otro, se tendrá en cuenta el de mayor duración para determinar la fecha de finalización.

El Órgano de Contratación aplazará esta fecha de finalización, para poder cumplir sus obligaciones de pago, siempre que el coordinador haya presentado una solicitud de pago de conformidad con las disposiciones contractuales o, en caso de litigio, hasta que se complete el procedimiento de resolución de controversias previsto en la cláusula 13. El Órgano de Contratación notificará al coordinador cualquier aplazamiento de la fecha de finalización.

- 12.6. El presente contrato quedará resuelto automáticamente si no ha dado lugar a ningún pago del Órgano de Contratación en los dos años posteriores a su firma.

Efectos de la resolución

- 12.7. Tras la resolución del presente contrato, el coordinador tomará de inmediato todas las medidas necesarias para finalizar la acción rápida y ordenadamente, a fin de reducir al mínimo los gastos ulteriores.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 14, los beneficiarios solo tendrán derecho al pago correspondiente a la parte de la acción ejecutada o a la parte de los resultados obtenidos en caso de financiación no vinculada a los costes, con exclusión de los costes vinculados a los compromisos en curso pero destinados a ser ejecutados con posterioridad a la resolución.

A tal fin, el coordinador presentará al Órgano de Contratación un informe final (que incluirá el informe de comprobación de los gastos contractuales, el informe de verificación de los gastos y la evaluación por terceros, según proceda) junto con la solicitud de pago, en el plazo establecido en la cláusula 2.16, a partir de la fecha de resolución.

En caso de resolución de conformidad con la cláusula 12.1, y únicamente en relación con las subvenciones basadas en el reembolso de los costes, el Órgano de Contratación podrá decidir reembolsar los gastos residuales inevitables realizados durante el período de preaviso, siempre que se haya ejecutado adecuadamente lo previsto en el párrafo primero de la presente cláusula 12.7.

En los casos de resolución previstos en la cláusula 12.2 letras a), c), d), f), h) y k), el Órgano de Contratación podrá exigir, tras haber consultado debidamente al coordinador y en función de la gravedad de las deficiencias, el reembolso total o parcial de las cantidades indebidamente abonadas para la acción.

Medidas administrativas

- 12.8. Sin perjuicio de la aplicación de otras medidas correctoras previstas en el presente contrato, podrá adoptarse una decisión de exclusión de todos los contratos y subvenciones financiados por el presupuesto de la UE, tras un procedimiento contradictorio con arreglo al Reglamento Financiero aplicable, a los beneficiarios que, en particular:

- a) hayan incurrido en una falta profesional grave, hayan cometido irregularidades o hayan mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales en el marco de la ejecución del presente contrato, o hayan eludido las obligaciones jurídicas de carácter fiscal, social o de otro tipo que le sean aplicables — incluidas las relacionadas con los derechos laborales, el empleo y las condiciones de trabajo—, en particular mediante la creación de una entidad a tal efecto. La duración de la exclusión no podrá ser superior a la duración establecida por sentencia firme o

por una decisión administrativa definitiva, o, en su defecto, a tres años.

- b) hayan sido declarados culpables de fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales, delitos de terrorismo, trabajo infantil o trata de seres humanos, o se hayan opuesto a una investigación, control o auditoría. La duración de la exclusión no podrá ser superior a la duración establecida por sentencia firme o por una decisión administrativa definitiva, o, en su defecto, a cinco años.
- 12.9. En las situaciones mencionadas en la cláusula 12.8, como complemento o alternativa a la decisión de exclusión, los beneficiarios podrán ser objeto de sanciones pecuniarias de hasta el 10 % del valor del contrato.
- 12.10. Cuando el Órgano de Contratación tenga derecho a imponer sanciones pecuniarias, podrá deducirlas de toda cantidad adeudada a los beneficiarios o de la garantía pertinente.
- 12.11. La decisión de imponer estas medidas administrativas podrá publicarse en un sitio internet específico, nombrando explícitamente a los beneficiarios.

CLÁUSULA 13 - LEGISLACIÓN APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 13.1. El presente contrato se regirá por la ley del país del Órgano de Contratación o, si el Órgano de Contratación es la Comisión Europea, por el Derecho de la Unión Europea aplicable, complementado, en su caso, por el Derecho belga.
- 13.2. Las partes harán todo lo posible para resolver amistosamente cualquier controversia que pueda surgir entre ellas durante la ejecución del presente contrato. A tal efecto, se comunicarán por escrito su posición y se reunirán a petición de una de ellas. El coordinador y el Órgano de Contratación deberán responder en un plazo de treinta días a una solicitud de solución amistosa. Transcurrido dicho plazo, o si no llegasen a una solución amistosa dentro de los 120 días siguientes a la primera solicitud, cada parte podrá notificar a la otra que considera que el procedimiento ha fracasado.
- 13.3. En caso de que no se llegue a una solución amistosa, el litigio podrá ser sometido de común acuerdo del coordinador y el Órgano de Contratación a la conciliación de la Comisión Europea, en caso de que esta no sea el Órgano de Contratación. Si no se llegara a ninguna solución en un plazo de 120 días a partir del inicio del procedimiento de conciliación, cada parte podrá notificar a la otra que considera que el procedimiento ha fracasado.
- 13.4. Si los procedimientos mencionados anteriormente fracasan, cada parte podrá someter el litigio ante los tribunales del país del Órgano de Contratación o ante los tribunales de Bruselas, si el Órgano de Contratación es la Comisión Europea.

DISPOSICIONES FINANCIERAS

CLÁUSULA 14 - SUBVENCIÓN EN FORMA DE REEMBOLSO DE LOS COSTES

Criterios generales de elegibilidad de los costes

- 14.1. Para que sean elegibles, los costes deberán cumplir las condiciones de elegibilidad establecidas en las cláusulas 14.2 y 14.3.
- 14.2. Los costes reales son elegibles si:
- a) han sido realmente realizados, según la definición que figura a continuación, por los beneficiarios, tal como se definen en la letra b);
 - b) han sido realizados durante la ejecución de la acción tal y como se define en la cláusula 2 de las Condiciones Particulares. En concreto:

- i) los costes relativos a servicios se referirán a las actividades realizadas y aceptadas durante el período de ejecución. Los costes relacionados con suministros y obras se referirán a artículos entregados e instalados durante el período de ejecución y confirmados mediante aceptación provisional. La firma de un contrato, la transmisión de un pedido, el desembolso de un pago anticipado o la asunción de un compromiso de gasto durante el período de ejecución, con relación a una futura prestación de servicios, realización de obras o entrega de suministros, después de la expiración del período de ejecución, no se ajustan a este requisito. Las transferencias de efectivo entre el coordinador o los demás beneficiarios o entidades afiliadas podrán no considerarse costes efectuados.
 - ii) Los costes incurridos deberán haberse abonado antes de la presentación de los informes finales. Podrán abonarse después, siempre que se hayan consignado en el informe final junto con la fecha estimada de pago.
 - iii) Se exceptúan los gastos relacionados con los informes finales, incluidas la comprobación de los gastos contractuales, la evaluación por terceros, la auditoría y la evaluación final de la acción, que podrán realizarse y pagarse una vez finalizado el período de ejecución de la acción.
 - iv) Los beneficiarios podrán haber iniciado procedimientos para la adjudicación de contratos, según lo mencionado en la cláusula 10, y haber celebrado contratos antes del inicio del período de ejecución de la acción, siempre que se respeten las disposiciones del anexo IV.
- c) Estar indicados en el presupuesto total estimado de la acción.
 - d) Ser necesarios para la ejecución de la acción.
 - e) Ser identificables y comprobables, y en particular estar consignados en la contabilidad de los beneficiarios y haberse determinado conforme a las normas de contabilidad aplicables y las prácticas contables habituales en materia de costes aplicables a los beneficiarios.
 - f) Ajustarse a las exigencias de la legislación fiscal y social aplicable.
 - g) Ser razonables, estar justificados y cumplir los principios de buena gestión financiera, y en especial de economía y eficiencia.

14.3. Los costes declarados en el marco de las opciones de costes simplificados deberán cumplir los siguientes criterios:

- a) Estar indicados en el presupuesto total estimado de la acción y por el mismo valor.
- b) Las actividades deberán ejecutarse correctamente de conformidad con la descripción de la acción que figura en el anexo I.
- c) En el caso de las cantidades a tanto alzado, los beneficiarios deberán ejecutar correctamente el trabajo de conformidad con la descripción de la acción que figura en el anexo I y los resultados/productos deberán alcanzarse durante la ejecución de la acción, tal como se especifica en la cláusula 2 de las Condiciones Particulares.
- d) En el caso de los costes unitarios, las unidades serán necesarias para la ejecución de la acción y el número de unidades deberá ser identificable y verificable, respaldado, en particular por registros y documentación;
- e) En el caso de los tipos fijos, los costes a los que se aplique el tipo fijo deberán ser elegibles y referirse al período de ejecución de la acción, tal como se especifica en la cláusula 2 de las Condiciones Particulares (excepto en el caso de los costes asociados a los informes finales, incluida la comprobación de los gastos contractuales, la evaluación por terceros, la auditoría y la evaluación final de la acción, que pueden realizarse y abonarse después del período de ejecución de la acción).

Criterios específicos de elegibilidad de los costes directos

14.4. Además de las condiciones generales de elegibilidad y, en su caso, de las disposiciones del anexo IV, serán elegibles los siguientes costes directos de los beneficiarios:

- a) Los costes del personal asignado a la acción, correspondientes a sueldos brutos reales más las cotizaciones a la seguridad social y otros costes que forman parte de la remuneración (sin incluir las primas). Estos no deberán superar los sueldos y costes normalmente sufragados por los beneficiarios, a menos que se justifique que son esenciales para llevar a cabo la acción.
- b) Los costes de viajes y estancia del personal y otras personas participantes en la acción, siempre que no rebasen los soportados habitualmente por los beneficiarios de conformidad con sus normas y disposiciones reglamentarias. Además, en ningún caso podrán superarse los baremos publicados por la Comisión Europea en el momento de la firma del contrato.
- c) Los costes de adquisición de equipos (nuevos o de ocasión) y suministros específicamente destinados a la acción, siempre que la titularidad se transfiera al final de la acción de acuerdo con lo exigido en la cláusula 7.5.
- d) Los costes de amortización, alquiler o leasing de equipos (nuevos o de ocasión) y suministros específicamente destinados a la acción.
- e) Los costes de bienes consumibles específicamente destinados a la acción.
- f) Los costes de los contratos de servicios, suministros y obras adjudicados por los beneficiarios a efectos de la acción a los que se refiere la cláusula 10. Esto incluye los costes derivados de movilizar conocimientos prácticos para mejorar la calidad del marco lógico (por ejemplo, precisión de la base de referencia, sistemas de control, etc.), tanto al principio como durante la ejecución de la acción.
- g) Los costes derivados directamente de las exigencias planteadas por este contrato (por ejemplo, difusión de información, evaluación específica de la acción, comprobación de los gastos contractuales, evaluación de los resultados por terceros, traducciones, reproducción, seguros, etc.), incluidos los costes de servicios financieros (especialmente el coste de las transferencias y las garantías financieras cuando lo exija el presente contrato).
- h) Los derechos, impuestos y gravámenes, incluido el IVA, asociados a los objetivos de la acción, pagados y no recuperables por los beneficiarios a menos que se disponga otra cosa en las Condiciones Particulares.
- i) Los gastos generales, cuando se trate de una subvención de funcionamiento.
- j) Los costes de la prestación de ayuda a terceros de conformidad con la cláusula 10.
- k) Podrán aceptarse como costes directos elegibles los costes realmente contraídos en relación con una oficina del proyecto utilizada para la acción o una parte de estos costes cuando:
 - i) el Órgano de Contratación reconozca la necesidad de crear o utilizar una oficina del proyecto en las Condiciones Particulares;
 - ii) la descripción de la oficina del proyecto, incluyendo los servicios o recursos dedicados a su mantenimiento general, su capacidad global y (en su caso) la clave de reparto figuren en la descripción de la acción en el anexo I y el presupuesto;
 - iii) (si procede) la clave de reparto refleje razonablemente la parte de los recursos o servicios necesarios y realmente utilizados para la acción, es justa y no fluctuante;
 - iv) los costes en cuestión cumplan los criterios de elegibilidad mencionados en la cláusula 14.1;
 - v) entren dentro de una de las categorías siguientes:

- costes del personal auxiliar directamente asignado al mantenimiento general de la oficina del proyecto (por ejemplo, limpieza, mantenimiento informático);
- costes de amortización, alquiler o *leasing* de edificios, equipos y activos;
- costes de los contratos de mantenimiento y reparación;
- costes de bienes consumibles y suministros específicamente destinados a la acción;
- costes de servicios informáticos y de telecomunicaciones;
- costes de los contratos de gestión de instalaciones, incluidas las tasas de seguridad y los costes de los seguros;
- derechos, impuestos y gravámenes, incluido el IVA, asociados a los objetivos de la acción, pagados y no recuperables por los beneficiarios a menos que se disponga otra cosa en las Condiciones Particulares.

Reserva para imprevistos

- 14.5. Si el presupuesto recogido en el anexo III contiene una reserva para imprevistos o posibles fluctuaciones de los tipos de cambio, solo podrá utilizarse previa autorización por escrito del Órgano de Contratación, previa solicitud debidamente justificada del coordinador de los ajustes necesarios a la luz de cambios imprevisibles de las circunstancias sobre el terreno. Esta reserva no podrá superar el 5 % de los costes directos elegibles.

Costes indirectos

- 14.6. Los costes indirectos de la acción son aquellos gastos elegibles que no pueden identificarse como gastos específicos directamente vinculados a la ejecución de la acción ni pueden imputarse directamente a ella de acuerdo con las condiciones generales de elegibilidad previstas en la cláusula 14. Sin embargo, son gastos realizados por los beneficiarios en relación con los costes directos elegibles de la acción.

No podrán incluir costes no elegibles, según lo establecido en la cláusula 14.9, ni costes ya declarados como parte de otros componentes o partidas de gastos del presupuesto del presente contrato.

En la medida en que ello no genere beneficio alguno en el marco de la acción, podrá reclamarse un porcentaje fijo del importe total de los costes directos elegibles de la acción (salvo el valor del trabajo realizado por voluntarios y los costes de oficina para el proyecto) no superior al porcentaje establecido en la cláusula 3.3 de las Condiciones Particulares para cubrir costes indirectos de la acción.

Los costes indirectos no serán elegibles en el marco de la concesión de una subvención para una acción a un beneficiario que ya reciba una subvención de funcionamiento financiada con cargo al presupuesto de la Unión Europea durante el período de que se trate.

La cláusula 14.6 no será aplicable cuando se trate de una subvención de funcionamiento. Si alguno de los beneficiarios recibe una subvención de funcionamiento financiada por la UE, no podrá incluir ningún coste indirecto con carácter de coste contraído en el presupuesto de la acción.

Contribuciones en especie

- 14.7. Las contribuciones en especie, que deberán indicarse por separado en el presupuesto del anexo III, no representan gastos efectivos ni constituyen costes elegibles. Dichas contribuciones tampoco podrán considerarse cofinanciación por parte de los beneficiarios, a menos que se especifique lo contrario en las Condiciones Particulares.

Si se aceptan las contribuciones en especie a modo de cofinanciación, los beneficiarios

deberán garantizar que se ajustan a las normas fiscales y de seguridad social nacionales.

Sin perjuicio de las anteriores disposiciones, si en la descripción de la acción en el anexo I se prevén contribuciones en especie, estas deberán aportarse efectivamente.

Trabajo realizado por voluntarios

14.8. El trabajo en beneficio de la acción realizado por voluntarios (es decir, personas que trabajan libremente para una organización, de manera voluntaria y sin ser remuneradas por los beneficiarios) podrá declararse como costes de personal, siempre y cuando se declare elegible en el procedimiento de adjudicación, si cumplen las condiciones generales de elegibilidad y se calculan como costes unitarios aprobados por la Comisión Europea. En todos los casos, el trabajo de los voluntarios:

- a) no podrá superar el importe máximo para voluntarios de la acción (que corresponde al 50 % de los costes elegibles estimados distintos de los costes del trabajo realizado por voluntarios); y
- b) no podrá hacer que la contribución máxima de la UE a los costes sea superior a los costes elegibles totales sin voluntarios.

Este tipo de costes deberá presentarse por separado de otros costes elegibles en el presupuesto. El valor del trabajo realizado por voluntarios deberá excluirse siempre del cálculo de los costes indirectos.

Costes no elegibles

14.9. Los costes que no cumplan las condiciones expuestas anteriormente no serán elegibles. Además, no se considerarán elegibles los siguientes costes:

- a) Las deudas y la carga de la deuda (intereses).
- b) Las provisiones para pérdidas, las deudas o las posibles deudas futuras.
- c) Los costes declarados por los beneficiarios y financiados con cargo a otra acción o programa de trabajo que reciba una subvención de la Unión Europea (incluso por mediación del Fondo Europeo de Desarrollo).
- d) La adquisición de propiedades inmuebles, salvo si son indispensables para la ejecución directa de la acción y conformes con las condiciones especificadas en las Condiciones Particulares. En todo caso, la propiedad deberá transferirse según lo dispuesto en la cláusula 7.5, a más tardar al finalizar la acción.
- e) Las pérdidas debidas al cambio de divisas.
- f) Los créditos a terceros, salvo que en las Condiciones Particulares se especifique lo contrario.
- g) Las contribuciones en especie (con la salvedad del trabajo realizado por voluntarios).
- h) Los gastos de remuneración del personal de las administraciones nacionales, a menos que en las Condiciones Particulares se especifique lo contrario y solo en la medida en que estén relacionados con el coste de actividades que la autoridad pública de que se trate no llevaría a cabo si no se realizara la acción.
- i) Las primas incluidas en los costes de personal.
- j) Los intereses negativos cobrados por bancos u otras entidades financieras.

CLÁUSULA 14 BIS- SUBVENCIÓN EN FORMA DE FINANCIACIÓN NO VINCULADA A LOS COSTES

14 bis.1 Cuando la subvención adopte la forma, total o parcialmente, de financiación no vinculada a los costes, la subvención estará sujeta a la consecución de resultados medidos con relación a hitos fijados de antemano o a través de indicadores de rendimiento.

- 14 bis.2 Los resultados deberán alcanzarse durante el período de ejecución de la acción. Los resultados pertinentes y los medios para medir su consecución se establecen en la descripción de la acción en el anexo I. La contribución de la UE se abonará de acuerdo con el resultado alcanzado establecido en el presupuesto que figura en el anexo III.
- 14 bis.3 La parte de la acción que adopte la forma de financiación no vinculada a los costes no estará sujeta a lo dispuesto en la cláusula 14. Los beneficiarios no estarán obligados a informar sobre los costes en que se haya incurrido relacionados con la consecución de los resultados. No obstante, presentarán todos los documentos justificativos necesarios, incluidos, en su caso, los documentos contables, para demostrar que se han alcanzado los resultados que activan el pago, tal como se definen en la descripción de la acción que figura en el anexo I y en el presupuesto de anexo III.

CLÁUSULA 15 - PAGOS E INTERESES DE DEMORA

Procedimientos de pago

- 15.1 En el caso de las acciones en las que la subvención solo adopte la forma de reembolso de los costes, la subvención se abonará al coordinador con arreglo a uno de los procedimientos de pago que figuran a continuación, tal como se establece en la cláusula 4 de las Condiciones Particulares.

Opción 1: Acciones cuyo período de ejecución no supera los doce meses o en las que el importe de la subvención no supera los 100 000 EUR:

- i) Un primer pago de prefinanciación de un importe igual al 80 % del importe máximo mencionado en la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares (excluida la reserva para imprevistos).
- ii) El saldo del importe final de la subvención.

Opción 2: Acciones cuyo período de ejecución supera los doce meses y en las que la subvención supera los 100 000 EUR:

- i) Un primer pago de prefinanciación de un importe igual al 100 % de la parte del presupuesto estimado financiada por el Órgano de Contratación durante el primer período de notificación (excluida la reserva para imprevistos). La parte del presupuesto financiada por el Órgano de Contratación se calcula aplicando el porcentaje indicado en la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares.
- ii) Uno o varios pagos de prefinanciación adicionales que en ningún caso podrán superar en total el 90 % de la cantidad a que se hace referencia en la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares, excluida la reserva para imprevistos. La prefinanciación adicional para el siguiente período de notificación, tal como se define en la cláusula 2.14, se calculará como sigue:
 - Si, al final del período de notificación, la parte financiada por el Órgano de Contratación consistente en **i) el gasto realizado efectivamente en relación con costes reales, o realizado respecto de opciones de costes simplificados y ii) respecto de la ayuda financiera prestada a terceros, los compromisos jurídicos** contraídos entre el coordinador (o sus cobeneficiarios y entidades afiliadas) y terceros, es igual o superior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes), el importe de la prefinanciación será del 100 % de la parte del presupuesto estimado financiado por el Órgano de Contratación (excluida la reserva para imprevistos).
 - Si, al final del período de notificación, la parte del gasto financiado por el Órgano de Contratación consistente en **i) el gasto realizado efectivamente en relación con costes reales, o realizado respecto de opciones de costes simplificados y ii) respecto de la ayuda financiera prestada a terceros, los compromisos jurídicos** contraídos entre el

coordinador (o sus cobeneficiarios y entidades afiliadas) y terceros, es inferior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes), la prefinanciación máxima (el 100 % de la parte del presupuesto estimado financiado por el Órgano de Contratación, excluida la reserva para imprevistos) se reducirá en el importe correspondiente a la diferencia entre el 70 % del pago de prefinanciación precedente y la parte del gasto descrito anteriormente financiado por el Órgano de Contratación.

El coordinador podrá presentar una solicitud de pago de prefinanciación adicional antes de que finalice el período de notificación tan pronto como la parte del gasto financiado por el Órgano de Contratación y consistente en el gasto realizado efectivamente en relación con costes reales, o realizado respecto de opciones de costes simplificados (excluyendo así los pagos anticipados) y, en el caso de la ayuda financiera a terceros, los compromisos jurídicos, sea superior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes). En este caso, el siguiente período de notificación empezará a partir de la fecha en que finalice el período al que se refiera esta solicitud de pago.

Además, para las subvenciones por un importe igual o superior a 5 000 000 EUR, solo se podrá abonar un nuevo pago de prefinanciación si la cuantía del gasto elegible realizado y aprobado por el Órgano de Contratación equivale como mínimo al importe total de todos los pagos precedentes, excluido el último.

iii) El saldo del importe final de la subvención.

Opción 3: Todas las acciones:

i) El importe final de la subvención.

15.1 bis En el caso de las acciones en las que la subvención solo adopte la forma de financiación no vinculada a los costes, la subvención se abonará al coordinador con arreglo a los procedimientos de pago que figuran a continuación:

Opción 1: Acciones cuyo período de ejecución no supera los doce meses o en las que el importe de la subvención no supera los 100 000 EUR:

- i) Un primer pago de prefinanciación de un importe igual al 80 % del importe máximo mencionado en la cláusula 3.1 de las Condiciones Particulares.
- ii) El saldo del importe final de la subvención.

Opción 2: Acciones cuyo período de ejecución supera los doce meses y en las que la subvención supera los 100 000 EUR:

- i) Un primer pago de prefinanciación del 100 % del valor de los indicadores que se prevé alcanzar durante el primer período de notificación, de conformidad con los valores establecidos en la descripción de la acción del anexo I y el presupuesto del anexo III.
- ii) Uno o varios pagos de prefinanciación adicionales que en ningún caso podrán superar en total el 90 % de la cantidad a que se hace referencia en la cláusula 3.1 de las Condiciones Particulares. La prefinanciación adicional para el siguiente período de notificación, tal como se define en la cláusula 2.14, se calculará como sigue:
 - Si, al final del período de notificación, el valor de los indicadores alcanzado es igual o superior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes), la prefinanciación ascenderá al 100 % del valor de los indicadores que se prevé alcanzar durante el siguiente

período de notificación, de conformidad con los valores establecidos en la descripción de la acción del anexo I y el presupuesto del anexo III.

- Si, al final del período de notificación, el valor de los indicadores alcanzado es inferior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes), la prefinanciación máxima (el 100 % del valor de los indicadores que se prevé alcanzar durante el siguiente período de notificación) se reducirá en el importe correspondiente a la diferencia entre el 70 % del pago de prefinanciación precedente y la parte del valor de los indicadores alcanzada.

El coordinador podrá presentar una solicitud de pago de prefinanciación adicional antes del final del período de notificación, tan pronto como el valor de los indicadores alcanzado sea superior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes). En este caso, el siguiente período de notificación empezará a partir de la fecha en que finalice el período al que se refiera esta solicitud de pago.

Además, para las subvenciones por un importe igual o superior a 5 000 000 EUR, solo se podrá abonar un nuevo pago de prefinanciación si la cuantía del valor de los resultados alcanzado aprobado por el Órgano de Contratación equivale como mínimo al importe total de todos los pagos precedentes, excluido el último.

- iii) El saldo del importe final de la subvención.

Opción 3: Todas las acciones

- i) El importe final de la subvención.

15.1 *ter* En el caso de las acciones en las que la subvención adopte la forma de financiación no vinculada a los costes y reembolso de los costes, la subvención se abonará al coordinador con arreglo a los procedimientos de pago que figuran a continuación:

Opción 1: Acciones cuyo período de ejecución no supera los doce meses o en las que el importe de la subvención no supera los 100 00 EUR:

- i) Un primer pago de prefinanciación de un importe igual al 80 % de los importes máximos a que se refieren el párrafo segundo de la cláusula 3.2 (excluida la reserva para imprevistos) y la cláusula 3.3 de las Condiciones Particulares.
- ii) El saldo del importe final de la subvención calculado para cada parte de la acción.

Opción 2: Acciones cuyo período de ejecución supera los doce meses y en las que la subvención supera los 100 000 EUR:

- i) Un primer pago de la prefinanciación que cubra:
 - Para la parte de la acción que adopta la forma de reembolso de los costes: El 100 % de la parte del presupuesto estimado financiada por el Órgano de Contratación durante el primer período de notificación (excluida la reserva para imprevistos). La parte del presupuesto financiada por el Órgano de Contratación se calcula aplicando el porcentaje indicado en el párrafo tercero de la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares.
 - Para la parte de la acción que adopta la forma de financiación no vinculada a los costes: el 100 % del valor de los indicadores que se prevé alcanzar durante el primer período de notificación, de conformidad con los valores establecidos en la descripción de la acción del anexo I y el presupuesto del anexo III.
- ii) Uno o varios pagos de prefinanciación adicionales que en ningún caso podrán superar en total el 90 % de las cantidades a que se hace referencia en

el párrafo segundo de la cláusula 3.2 (excluida la reserva para imprevistos) y en la cláusula 3.3 de las Condiciones Particulares. La prefinanciación adicional para el siguiente período de notificación, tal como se define en la cláusula 2.14, se calculará como sigue:

- Si, al final del período de notificación, la suma del valor de los indicadores alcanzado (para la parte de la acción que adopta la forma de financiación no vinculada a los costes) y la parte financiada por el Órgano de Contratación consistente en i) el gasto realizado efectivamente en relación con costes reales, o realizado respecto de opciones de costes simplificados y ii) respecto de la ayuda financiera prestada a terceros, los compromisos jurídicos contraídos entre el coordinador (o sus cobeneficiarios y entidades afiliadas) y terceros (para la parte de la acción que adopta la forma de reembolso de los costes), es igual o superior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes), la prefinanciación ascenderá al 100 % del valor de los indicadores que se prevé alcanzar durante el siguiente período de notificación de conformidad con los valores fijados en la descripción de la acción del anexo I y el presupuesto del anexo III (para la parte de la acción que adopta la forma de financiación no vinculada a los costes) y al 100 % de la parte del presupuesto estimado financiada por el Órgano de Contratación (excluida la reserva para imprevistos) (para la parte de la acción que adopta la forma de reembolso de los costes).
- Si, al final del período de notificación, la suma del valor de los indicadores alcanzado (para la parte de la acción que adopta la forma de financiación no vinculada a los costes) y la parte del gasto (efectivamente) realizado financiada por el Órgano de Contratación (para la parte de la acción que adopta la forma de reembolso de los costes) es inferior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes), la prefinanciación máxima (descrita en el guion anterior) se reducirá en el importe correspondiente a la diferencia entre el 70 % del pago de prefinanciación precedente y la suma de la parte del valor de los indicadores alcanzado (para la parte de la acción que adopta la forma de financiación no vinculada a los costes) y la parte del gasto (efectivamente) realizado financiada por el Órgano de Contratación (para la parte de la acción que adopte la forma de reembolso de los costes).

El coordinador podrá presentar una solicitud de pago de prefinanciación adicional antes de que finalice el período de notificación, tan pronto como la suma del valor de los indicadores alcanzado (para la parte de la acción que adopte la forma de financiación no vinculada a los costes) y la parte financiada por el Órgano de Contratación consistente en i) el gasto realizado efectivamente en relación con costes reales, o realizado respecto de opciones de costes simplificados y ii) respecto de la ayuda financiera prestada a terceros, los compromisos jurídicos contraídos entre el coordinador (o sus cobeneficiarios y entidades afiliadas) y terceros (para la parte de la acción que adopta la forma de reembolso de los costes) sea superior al 70 % del pago precedente (y al 100 % de los pagos precedentes). En este caso, el siguiente período de notificación empezará a partir de la fecha en que finalice el período al que se refiera esta solicitud de pago.

Además, para las subvenciones por un importe igual o superior a 5 000 000 EUR, solo podrá efectuarse un nuevo pago de prefinanciación si el importe resultante de la suma del valor de los resultados alcanzado aprobado por el Órgano de Contratación (para la parte de la acción que adopta la forma de financiación no vinculada a los costes) y de los gastos elegibles realizados y aprobados por el Órgano de Contratación es al menos igual al importe total de todos los pagos precedentes, excluido el último.

- iii) El saldo del importe final de la subvención calculado para cada parte de la acción.

Opción 3: Todas las acciones

- i) El importe final de la subvención calculado para cada parte de la acción.

Solicitud de pago

- 15.2. La solicitud de pago se redactará utilizando el modelo que figura en el anexo V y se adjuntarán a ella:
- a) un informe descriptivo y financiero de conformidad con la cláusula 2;
 - b) un presupuesto previsto para el siguiente período de notificación en caso de que se solicite un nuevo pago de prefinanciación;
 - c) en el caso de las subvenciones en forma de reembolso de los costes, un informe de comprobación de los gastos contractuales o un desglose detallado de los gastos, si fuera necesario de conformidad con la cláusula 2;
 - d) en el caso de financiación no vinculada a los costes, una evaluación por terceros de la consecución de los resultados, salvo disposición en contrario en las Condiciones Particulares y de conformidad con la cláusula 2.

A efectos del primer pago de prefinanciación, el contrato firmado sirve como solicitud de pago. Si así lo exigen las Condiciones Particulares, el coordinador presentará una garantía financiera antes del pago de la primera prefinanciación de conformidad con la cláusula 15.7.

Cuenta bancaria, moneda de pago y plazos de pago

- 15.3. Los pagos se efectuarán al coordinador en la cuenta bancaria mencionada en las condiciones especiales, lo que permitirá identificar los fondos pagados por el Órgano de Contratación. El pago no implicará reconocimiento de la regularidad, así como tampoco de la autenticidad, completa cumplimentación y exactitud de las declaraciones y de la información facilitadas. El Órgano de Contratación efectuará los pagos en la moneda establecida en las Condiciones Particulares.
- 15.4. El primer pago de prefinanciación se hará dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de pago por el Órgano de Contratación.

Los nuevos pagos de prefinanciación y los pagos del saldo se efectuarán en los sesenta días siguientes a la recepción de la solicitud de pago por el Órgano de Contratación.

Sin embargo, los nuevos pagos de prefinanciación y los pagos del saldo se efectuarán en los noventa días siguientes a la recepción de la solicitud de pago por el Órgano de Contratación en los siguientes casos:

- a) cuando se trate de un beneficiario con entidades afiliadas;
- b) cuando más de un beneficiario sea parte en el contrato;
- c) cuando la Comisión Europea no sea el Órgano de Contratación;
- d) en el caso de las subvenciones iguales o superiores a 5 000 000 EUR;
- e) en el caso de las subvenciones que adopten la forma (parcial o totalmente) de financiación no vinculada a los costes, de conformidad con la cláusula 14 bis.

La solicitud de pago se considerará aceptada si el Órgano de Contratación no responde por escrito en los plazos indicados.

Suspensión del período de pago

- 15.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 12, los plazos previstos para los pagos podrán suspenderse, con notificación al coordinador de que:
- a) no se debe el pago de la cantidad indicada en su solicitud de pago; o
 - b) no se han facilitado los documentos justificativos adecuados; o

- c) no se ha presentado la garantía financiera cuando así lo exijan las Condiciones Particulares o el coordinador no la sustituya cuando así lo solicite el Órgano de Contratación;
- d) se precisan aclaraciones, modificaciones o información adicional con relación a los informes descriptivos o financieros; o
- e) en el caso de las acciones financiadas mediante el reembolso de los costes elegibles, existen dudas sobre la elegibilidad del gasto y es preciso realizar controles adicionales, incluidos controles *in situ* o una auditoría, para asegurarse de que el gasto es elegible; en el caso de las acciones financiadas mediante financiación no vinculada a los costes, existen dudas sobre la consecución de los resultados y es preciso realizar controles adicionales, incluida una evaluación por terceros, o
- f) es necesario comprobar, en su caso mediante una investigación de la OLAF o de la Fiscalía Europea, si se han producido supuestos incumplimientos de obligaciones, irregularidades o fraudes en el procedimiento de concesión de la subvención o en la ejecución de la acción; o
- g) es necesario verificar si los beneficiarios han incumplido cualquier obligación sustancial que les incumbe en virtud del presente contrato; o
- h) no se cumplen las obligaciones de visibilidad y, en su caso, de comunicación establecidas en la cláusula 6 o en las Condiciones Particulares; o
- i) en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

La suspensión de los plazos de los pagos comenzará cuando se envíe al coordinador la citada notificación. En plazo empezará a computarse de nuevo en la fecha en que se registre una solicitud de pago correctamente formulada. El coordinador proporcionará cualquier información, aclaración o documento que se solicite, como muy tarde, treinta días después de la solicitud.

Si, pese a la información, la aclaración o la documentación proporcionadas por el coordinador, la solicitud de pago sigue siendo inadmisibile, o si se comprueba que el procedimiento de adjudicación o la ejecución de la subvención han sido objeto de irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones, el Órgano de Contratación podrá suspender los pagos y podrá, en los casos previstos en la cláusula 12, resolver en consecuencia el presente contrato.

Además, el Órgano de Contratación podrá asimismo suspender los pagos como medida cautelar sin aviso previo, antes de resolver el presente contrato conforme a lo establecido en la cláusula 12, o en lugar de ello.

Intereses de demora

15.6. Si el coordinador recibe el pago correspondiente fuera de plazo, tendrá derecho a intereses de demora calculados del siguiente modo:

- a) al tipo de redescuento aplicado por el Banco Central del país del Órgano de Contratación, si los pagos se efectúan en la moneda de ese país;
- b) al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, publicado en la serie C del *Diario Oficial de la Unión Europea*, si los pagos se efectúan en euros.
- c) El primer día del mes en el cual haya expirado el plazo, incrementado en tres puntos y medio porcentuales. El interés se referirá al período comprendido entre la fecha de expiración del plazo de pago y la fecha de adeudo en la cuenta del Órgano de Contratación.

De manera excepcional, cuando el importe de los intereses calculado de conformidad con la presente disposición sea igual o inferior a 200 EUR, solo se pagará al coordinador previa solicitud presentada en el plazo de dos meses desde la recepción del pago atrasado.

El interés de demora no se considerará un ingreso a efectos de la cláusula 17.

La presente cláusula 15.6 no será de aplicación si el coordinador es un Estado miembro de la Unión Europea, incluidas las entidades públicas regionales y locales u otros organismos públicos que actúen en nombre y por cuenta del Estado miembro a efectos del presente contrato.

Garantía financiera

- 15.7. Si la subvención supera los 60 000 EUR, el Órgano de Contratación podrá solicitar una garantía financiera original equivalente al importe del primer pago de prefinanciación. Esta disposición no se aplicará si el coordinador es una organización sin ánimo de lucro, una organización que ha firmado un contrato marco de colaboración con la Comisión Europea, un departamento de la Administración o un organismo público, a menos que en las Condiciones Particulares se disponga lo contrario.

Dicha garantía se expresará en euros o en la moneda del Órgano de Contratación, de conformidad con el modelo que figura en el anexo VIII. Una entidad bancaria o financiera autorizada establecida en algún Estado miembro de la Unión Europea deberá prestar esta garantía. Cuando el coordinador esté establecido en un tercer país, el Órgano de Contratación podrá aceptar que preste tal garantía una entidad bancaria o financiera del tercer país en cuestión si considera que esta presenta unas protecciones y características equivalentes a las de una entidad bancaria o financiera establecida en un Estado miembro de la Unión Europea. Esta garantía tendrá validez hasta que sea liberada por el Órgano de Contratación después del pago del saldo.

El coordinador sustituirá la garantía si, durante la ejecución del contrato, la entidad que proporciona la garantía i) no es capaz o no está dispuesta a cumplir sus compromisos, ii) no está autorizada a emitir garantías a órganos de contratación, o iii) no resulta ser financieramente fiable, o si la garantía financiera deja de ser válida. En caso de que el coordinador no lo haga, el Órgano de Contratación aplicará una deducción igual al importe de la garantía de los pagos futuros adeudados al coordinador en virtud del presente contrato. Asimismo, notificará oficialmente al coordinador que debe depositar una nueva garantía en las mismas condiciones que la anterior. De no prestar el coordinador una nueva garantía, el Órgano de Contratación podrá resolver el presente contrato.

CLÁUSULA 16 – MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y CONTROLES

Conservación de registros y documentos justificativos

- 16.1. Durante al menos los cinco años siguientes al pago del saldo o, en ausencia de dicho pago, a la transacción, y durante tres años en el caso de las subvenciones que no superen los 60 000 EUR, y en cualquier caso hasta que se haya resuelto cualquier auditoría, comprobación, verificación, evaluación, recurso, litigio o reclamación en curso, los beneficiarios deberán conservar los registros y otros documentos justificativos que demuestren la correcta ejecución de la acción de conformidad con las normas aceptadas en el ámbito correspondiente (en su caso).
- 16.2. Además, los beneficiarios deberán conservar, durante el mismo período, los siguientes documentos para justificar los importes declarados:
- a) en el caso de los costes reales: registros adecuados y documentos justificativos que acrediten los costes declarados (véase la cláusula 16.3). Además, los procedimientos habituales de contabilidad y de control interno de los beneficiarios deberán permitir una conciliación directa entre los importes declarados en los informes financieros, los importes registrados en su contabilidad y los importes indicados en los documentos justificativos;
 - b) para las siguientes opciones de costes simplificados: los beneficiarios no tendrán que conservar registros específicos de los costes reales incurridos, pero deberán conservar:
 - i) en el caso de los costes unitarios: registros adecuados y documentos

justificativos que acrediten el número de unidades declarado;

- ii) en el caso de los costes a tanto alzado: registros adecuados y documentos justificativos que acrediten la correcta ejecución de la acción, tal como se describe en la descripción de la acción que figura en el anexo I;
 - c) en el caso de las opciones de costes simplificados en forma de tipos fijos: registros adecuados y documentos justificativos que acrediten la elegibilidad de los costes a los que se aplica el tipo fijo.
 - d) en el caso de la financiación no vinculada a los costes: registros adecuados y documentos justificativos que acrediten la consecución de los resultados detallados en la descripción de la acción que figura en el anexo I y en el presupuesto del anexo III.
- 16.3. Además, en el caso de las acciones financiadas mediante el reembolso de los costes reales, serán necesarios los siguientes documentos:
- a) registros contables (informatizados o manuscritos) del sistema de contabilidad de los beneficiarios, como el libro mayor, los libros auxiliares y la cuenta de nóminas, los registros del activo fijo y otra información contable pertinente;
 - b) pruebas de los procedimientos de contratación, como los documentos de licitación, las ofertas de los licitadores y los informes de evaluación;
 - c) pruebas de compromisos, como contratos y notas de pedido;
 - d) pruebas de la prestación de servicios, como informes aprobados, fichas de control, billetes de transporte, prueba de la asistencia a seminarios, conferencias y cursos de formación (incluyendo la documentación correspondiente y el material distribuido, los certificados), etc.;
 - e) pruebas de la recepción de bienes, como albaranes de proveedores;
 - f) pruebas de la compleción de obras, como los certificados de recepción;
 - g) pruebas de compra, como facturas y recibos;
 - h) pruebas de pago, como extractos bancarios, resguardos de cargos en cuenta, pruebas de liquidación del contratista;
 - i) pruebas de que los impuestos pagados, incluido el IVA, no pueden reclamarse;
 - j) para los gastos de combustibles y lubricantes, lista recapitulativa en la que consten el kilometraje recorrido, el consumo medio de los vehículos utilizados, el precio del combustible y los gastos de mantenimiento;
 - k) para los costes de personal: por ejemplo, contratos, estados de gastos de personal y nóminas. El tiempo de trabajo prestado al beneficiario en el ámbito de la acción deberá estar respaldado por declaraciones firmadas mensualmente por la persona y su supervisor, a menos que exista otro sistema fiable de registro de tiempo trabajado; el Órgano de Contratación podrá aceptar pruebas alternativas que justifiquen el tiempo trabajado para la acción declarada, si considera que ofrecen un nivel de garantía adecuado. Para el personal local contratado para un período determinado, se deberá detallar el importe de la remuneración pagada y certificada conforme por el responsable local, y un desglose en salario bruto, cotizaciones a la seguridad social, seguros y salario neto. Para el personal expatriado o con base en Europa (cuando la acción se ejecute en Europa), análisis y desglose de gastos por mes de trabajo efectivo, analizándose por unidad de trabajo constatado, y un desglose en salario bruto, cotizaciones a la seguridad social, seguros y salario neto.
- 16.4. El acceso a los registros y documentos justificativos y su archivo deberán ser sencillos, para facilitar su examen, y el coordinador informará al Órgano de Contratación de su ubicación precisa.
- 16.5. Todos los documentos justificativos podrán consultarse tanto en formato original, incluido el formato electrónico, como en copia. Los documentos digitales y digitalizados se considerarán originales si así lo autoriza la legislación nacional aplicable.

Derecho de acceso

- 16.6. Los beneficiarios aceptarán que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y cualquier auditor externo autorizado por el Órgano de Contratación, incluidos terceros a los que se encargue la realización de una evaluación de los resultados obtenidos o una comprobación de los gastos contractuales, puedan llevar a cabo verificaciones. Los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para facilitar su labor.
- 16.7. Los beneficiarios permitirán que las entidades mencionadas:
- a) tengan acceso a los sitios y emplazamientos donde se realiza la acción;
 - b) examinen sus sistemas de contabilidad e información, así como los documentos y bases de datos relativos a la gestión técnica y financiera de la acción;
 - c) saquen copias de los documentos;
 - d) lleven a cabo controles *in situ*;
 - e) realicen una auditoría completa basada en todos los documentos contables y cualesquiera otros documentos, también de naturaleza técnica, relacionados con la financiación de la acción;
 - f) lleven a cabo una evaluación de los resultados obtenidos.
- 16.8. Además, se aceptará que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea efectúen controles e inspecciones *in situ* según los procedimientos previstos por la legislación de la Unión Europea para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude y otras irregularidades.
- En su caso, las conclusiones podrían dar lugar a la recuperación de fondos por la Comisión Europea.
- 16.9. El acceso concedido a los agentes de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo, así como a cualquier auditor externo, incluidos los terceros encargados de realizar una evaluación de los resultados obtenidos o una comprobación de los gastos contractuales, autorizados por el Órgano de Contratación para llevar a cabo las verificaciones previstas en la presente cláusula se efectuará en condiciones de confidencialidad respecto de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho público a las que estén sujetos.

Consecuencias del incumplimiento

- 16.10. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en las cláusulas 16.1 a 16.9 constituye un caso de incumplimiento de una obligación sustancial en virtud del presente contrato. En tal caso, el Órgano de Contratación podrá en particular suspender el presente contrato, los pagos o los plazos de pago, resolver este contrato o reducir la subvención.

CLÁUSULA 17 - IMPORTE FINAL DE LA SUBVENCIÓN

Importe final

- 17.1. En el caso de las acciones financiadas mediante reembolso de costes, la subvención no podrá ser superior al límite máximo indicado en la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares, ni en términos de valor absoluto ni en cuanto al porcentaje indicado en dicha disposición. En caso de que los costes elegibles al final de la acción sean inferiores a los costes elegibles estimados que se indican en la cláusula 3.1 de las Condiciones Particulares, la subvención se limitará al importe que resulte de la aplicación del porcentaje fijado en la cláusula 3.2 de las Condiciones Particulares a los costes elegibles de la acción aprobados por el Órgano de Contratación.
- 17.2. En el caso de la financiación no vinculada a los costes, la subvención no podrá ser superior al límite máximo indicado en la cláusula 3 de las Condiciones Particulares expresado como valor absoluto para la parte de la acción reembolsada en forma de financiación no vinculada

a los costes.

- 17.3. Además, y sin perjuicio de su derecho a resolver el presente contrato de conformidad con la cláusula 12, si la acción se ejecuta de manera deficiente o parcial —y, por consiguiente, en desacuerdo con la descripción de la acción que figura en el anexo I—, o tardía, el Órgano de Contratación podrá, mediante decisión debidamente motivada y tras permitir a los beneficiarios que presenten sus observaciones, reducir la subvención prevista inicialmente según la ejecución real de la acción y de conformidad con las condiciones previstas en este contrato. Esta disposición se aplica también por lo que respecta a las obligaciones de visibilidad y, en su caso, de comunicación expuestas en la cláusula 6 y en las Condiciones Particulares. En caso de que se incumplan obligaciones o se cometan irregularidades o fraudes, el Órgano de Contratación también podrá reducir la subvención en proporción a la gravedad del incumplimiento de obligaciones o de las irregularidades o fraudes cometidos. Las medidas descritas en el último párrafo también podrán ser adoptadas por la Comisión Europea en el ejercicio de sus competencias administrativas en virtud del Reglamento Financiero.

Ausencia de fines lucrativos

- 17.4. La subvención no podrá reportar ningún beneficio a los beneficiarios, salvo en los casos contemplados en la cláusula 17.8. «Beneficio» se define como el saldo positivo resultante de la diferencia entre los ingresos y los costes elegibles aprobados por el Órgano de Contratación (costes reales y opciones de costes simplificados) cuando se presenta la solicitud de pago del saldo.
- 17.5. Los ingresos que deben tenerse en cuenta son los ingresos consolidados en la fecha en que el coordinador presenta la solicitud de pago del saldo, en una de las dos categorías siguientes:

- a) subvención de la UE;
- b) ingresos generados por la acción o por el programa de trabajo.

Cuando se trate de una subvención de funcionamiento, no se considerarán ingresos las cantidades dedicadas a la constitución de reservas.

- 17.6. Cuando se calcule que el importe final de la subvención determinado de conformidad con el presente contrato va a reportar un beneficio, se reducirá en el porcentaje del beneficio correspondiente a la contribución final de la UE a los costes elegibles realizados aprobados por el Órgano de Contratación.
- 17.7. Las disposiciones de las cláusulas 17.4 y 17.6 no se aplicarán, si así se especifica en la cláusula 7 de las Condiciones Particulares, a los siguientes casos:
- a) acciones cuyo objetivo sea reforzar la capacidad financiera de un beneficiario;
 - b) acciones que generen una renta para garantizar su continuidad más allá del final del presente contrato;
 - c) las acciones ejecutadas por organizaciones sin ánimo de lucro;
 - d) las becas de estudios, de investigación o de formación concedidas a personas físicas;
 - e) otras ayudas directas abonadas a las personas físicas más necesitadas, como desempleados o refugiados;
 - f) las subvenciones inferiores o iguales a 60 000 EUR;
 - g) las subvenciones, o parte de ellas, en forma de financiación no vinculada a los costes. Cuando una acción adopte la forma de financiación no vinculada a los costes y de reembolso de los costes, esta excepción solo se aplicará a la parte de la acción reembolsada en forma de financiación no vinculada a los costes, sin perjuicio de la aplicación de otras excepciones a la parte de la acción que adopte la forma de reembolso de los costes.

CLÁUSULA 18 - RECUPERACIÓN

Recuperación

- 18.1. El coordinador se compromete a reembolsar al Órgano de Contratación los importes que se le hayan pagado indebidamente, o los que esté justificado recuperar en virtud de lo dispuesto en el presente contrato.

En concreto, los pagos efectuados no excluyen la posibilidad de que el Órgano de Contratación emita una orden de ingreso a raíz de un informe de comprobación de los gastos contractuales, una auditoría, una evaluación por terceros de los resultados obtenidos en el caso de financiación no vinculada a los costes o una nueva comprobación de la solicitud de pago.

- 18.2. Si una comprobación revela que los métodos utilizados por los beneficiarios para determinar las opciones de costes simplificados no cumplen las condiciones establecidas en el presente contrato o que no se alcanzan los resultados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reducir el importe final de la subvención en proporción al importe de las opciones de costes simplificados o la financiación no vinculada a los costes.
- 18.3. El coordinador se compromete a reembolsar al Órgano de Contratación todo importe pagado que exceda del importe final adeudado, en los cuarenta y cinco días siguientes a la emisión de la nota de adeudo, es decir, la carta mediante la cual el Órgano de Contratación solicite el importe debido por el coordinador.

Intereses de demora

- 18.4. En caso de que el coordinador no efectúe el reembolso en el plazo establecido por el Órgano de Contratación, este podrá incrementar los importes adeudados añadiendo intereses:

- a) al tipo de redescuento aplicado por el Banco Central del país del Órgano de Contratación, si los pagos se efectúan en la moneda de ese país;
- b) al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación en euros, publicado en la serie C del *Diario Oficial de la Unión Europea*, si los pagos se efectúan en euros.

El primer día del mes en el cual haya expirado el plazo, incrementado en tres puntos y medio porcentuales. El interés de demora afectará al período comprendido entre la fecha de expiración del plazo de pago fijado por el Órgano de Contratación y la fecha de pago efectivo. Los pagos parciales se imputarán en primer lugar a los intereses así calculados.

Compensación

- 18.5. Las sumas que deban reembolsar al Órgano de Contratación podrán compensarse con las cantidades de cualquier tipo que este deba al coordinador, tras informarle debidamente de ello. Esto no afectará al derecho de las partes a acordar pagos a plazos.

Otras disposiciones

- 18.6. El reembolso con arreglo a la cláusula 18.4 o la compensación con arreglo a la cláusula 18.5 equivaldrán al pago del saldo.
- 18.7. Los gastos bancarios ocasionados por el reembolso de los importes adeudados al Órgano de Contratación correrán a cargo del coordinador exclusivamente.
- 18.8. Se podrá recurrir a la garantía depositada como aval de la prefinanciación para el reembolso de cualquier cantidad debida por los beneficiarios, y el avalista no retrasará el pago ni planteará objeciones de ningún tipo.
- 18.9. Si es necesario, y sin perjuicio de la prerrogativa del Órgano de Contratación, la Unión Europea podrá, como donante, proceder directamente a la recuperación por cualquier medio.
